



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

**Программа профессиональной
переподготовки
«Специалист в сфере закупок и договорной
работы»**

Москва

2016г.

Введение

Управление закупками на предприятии регулирует поток товаров и услуг и обрабатывает все данные, связанные с общением с поставщиками. Для достижения результатов необходимо знание цепочки поставок, коммерческого и налогового прав, порядка выставления счетов, порядка формирования запасов, а также знание вопросов транспортировки и логистики. Помимо хорошего знания приобретаемых товаров и услуг, специалисты по закупкам также должны уметь планировать, осуществлять и контролировать стратегии закупок, все эти должностные обязанности помогут их предприятиям стать более прибыльными.

Поиск надежных поставщиков является важной частью управления закупками. Руководители, агенты и специалисты по закупкам обычно узнают о новых товарах и услугах из Интернета, а также на выставках и конференциях. По возможности они встречаются с потенциальными поставщиками на их заводах. Знание иностранных языков может быть полезным при поиске поставщиков за границей. Специалисты, работающие в этой отрасли, всегда должны оценивать потенциальных поставщиков с точки зрения их способности поставить качественный товар по приемлемой цене и точно в срок.

Навыки и обязанности специалиста по закупкам

Специалисты по управлению закупками должны уметь:

- хорошо вести переговоры
- понимать техническую информацию о продукте
- обладать хорошими математическими способностями
- уметь работать с электронными таблицами
- понимать методы маркетинга
- уметь брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения

Чтобы преуспеть в этой области, необходимо иметь хорошие лидерские качества. Для работы на позициях начального уровня, таких как младшие специалисты, по закупкам, помощники специалистов по закупкам, а также менеджеры отдела снабжения, часто требуется высшее образование и некоторые знания о товаре.

Например, в Северной Америке для работы на позициях начального уровня крупные поставщики могут потребовать наличие степени бакалавра. Как правило, сотрудники проходят обучение и различные тренинги по продажам, затем по общему контролю, бухгалтерии и контролю запасов. Профессиональные звания в этой области включают в себя титулы Дипломированного специалиста по закупкам - CertifiedPurchasingProfessional (CPP) в США и CertifiedProfessionalPurchaser (CPP) в Канаде.

Руководители отдела закупок, специалисты по закупкам, специалисты отдела материально-технического снабжения контролируют бюджет, руководят персоналом, и могут, как анализировать методы закупок, так и заключать контракты с поставщиками.

Эти профессионалы своего дела обязаны разбираться в следующих аспектах:

1. налоговое право
2. тенденции в области закупок
3. этика в области закупок
4. вопросы глобального аутсорсинга

Специалисты по закупкам и менеджеры отделов снабжения обычно занимаются конкретными вопросами, связанными с закупками, тогда как руководители обычно осуществляют общий контроль, включая контроль над менеджерами отделов снабжения. Однако должности и обязанности в разных отраслях и разных компаниях сильно отличаются.

Специалисты по закупкам должны уметь выбирать товар, который захотят купить потребители, поэтому они обязаны разбираться как в тенденциях, так и в экономических условиях, которые влияют на покупательную способность. Те, кто работают в небольших магазинах, могут отвечать за закупки всего ассортимента, тогда как сотрудники крупных компаний могут отвечать только за закупку нескольких конкретных товаров.

Специалисты по закупкам могут работать совместно с рекламным отделом над рекламной кампанией продуктов, которые они закупают. Важной частью этой работы является дальнейший контроль, так как их ответственность не заканчивается в момент покупки товара. Например, специалисты должны контролировать то, что товары, которые они закупили, расставлены так, чтобы привлечь покупателя. Специалисты по закупкам должны отслеживать как потребности клиентов в новых товарах, так и то, как хорошо они распродаются.

1. Основы контрактной системы

1.1 Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники контрактной системы, их права и обязанности

Сфера управления государственными и муниципальными закупками является одной из самых активно развивающихся и реформируемых областей государственного регулирования. Современная экономическая политика, управление государственными и муниципальными финансами тесно связаны с вопросами формирования и осуществления закупок для целей обеспечения государственных и муниципальных нужд. Внимание к развитию контрактной системы тем более усиливается в условиях текущей прогнозируемой социально-экономической ситуации в стране. Управленческие решения по усовершенствованию и оптимизации контрактной системы направлены как на повышение эффективности расходов бюджетов всех уровней управления, так и на стимулирование развития реального сектора экономики.

Контрактная система в сфере закупок — это совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не предусмотрено Федеральным законом), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

В настоящее время продолжается интенсивная реформа системы закупок. Ранее действующий Закон о размещении заказов многократно изменялся и дополнялся. Постоянная и конструктивная критика указанного закона привела к осознанию необходимости проведения коренной реформы, которая выразилась в формировании контрактной системы. В 2010 г. Правительство РФ заявило о необходимости формирования системы, регулирующей не только вопросы осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, но и вопросы планирования закупок и исполнения контрактов.

Первым шагом послужило издание распоряжения Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101-р. Далее началась работа над подготовкой законодательного акта, который на разных стадиях процесса законотворчества выносился на общественное обсуждение. В марте 2013 г. был принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ и одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ, а 5 апреля 2013 г. подписан Президентом РФ Закон о контрактной системе, который вступил в силу 1 января 2014 г. за исключением положений, в отношении которых специально установлены иные сроки

вступления в силу. В полном объеме Закон о контрактной системе вступит в силу с 1 января 2017 г..

Закон о контрактной системе внес принципиальные изменения в систему закупок. Если ранее приоритетом было максимальное снижение цены контракта, то в настоящих условиях заказчику необходимо обосновать саму закупку. Кроме того, оценке подлежит результативность закупки, направленной на обеспечение государственных и муниципальных нужд. Смещается акцент в закупочной деятельности заказчиков от суммы бюджетных средств, направленных на размещение закупки, к результату, полученному от ее размещения. Этому, в частности, способствует расширение регулируемого цикла закупки.

Если ранее регулированию подлежал только этап размещения закупки, то в условиях контрактной системы этап планирования, размещения закупки, так же как и этапы исполнения контракта, аудита полученных результатов по итогам исполнения контракта, контроля в сфере закупок и постоянного мониторинга закупок, составляет полноценную конструкцию контрактной системы. Принципиальными новациями внедренной контрактной системы стали обоснование целесообразности расходования бюджетных средств на размещение закупок, аудит эффективности закупок и публичность отчетности и результатов исполнения контрактов. Подходы к организации контрактной системы также направлены на развитие иных областей государственного регулирования.

Бюджетная реформа, в рамках которой предусмотрен переход на программно-целевое бюджетное планирование, нуждается во внедрении инструментов мониторинга и аудита осуществления закупок, расходования бюджетных средств, обоснования и нормирования закупок. Это позволит эффективно проводить бюджетную политику расходов, что предполагает оптимизацию и результативность расходов бюджета, а также полноценный контроль достижения государственными и муниципальными заказчиками показателей и индикаторов документов программно-целевого планирования. Принципы организации контрактной системы также направлены на реализацию программно-целевого принципа организации деятельности заказчиков, заложенного в основу бюджетной реформы

Принципы контрактной системы в сфере закупок

- Открытость и прозрачность
- Конкуренция
- Профессионализм
- Стимулирование инноваций
- Единство контрактной системы в сфере закупок
- Ответственность за результативность и эффективности осуществления закупок.

Принцип открытости и прозрачности означает, что в России обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе. Открытость и прозрачность информации обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в ЕИС. Информация, размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной (ст. 7 Закона о контрактной системе).

Принцип обеспечения конкуренции означает, что контрактная система направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством РФ и иными НПА о контрактной системе стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок (ст. 8 Закона о контрактной системе).

Принцип профессионализма заказчика означает, что контрактная система предусматривает осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Заказчики, специализированные организации принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством РФ (ст. 9 Закона о контрактной системе).

Принцип стимулирования инноваций означает, что заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции (ст. 10 Закона о контрактной системе).

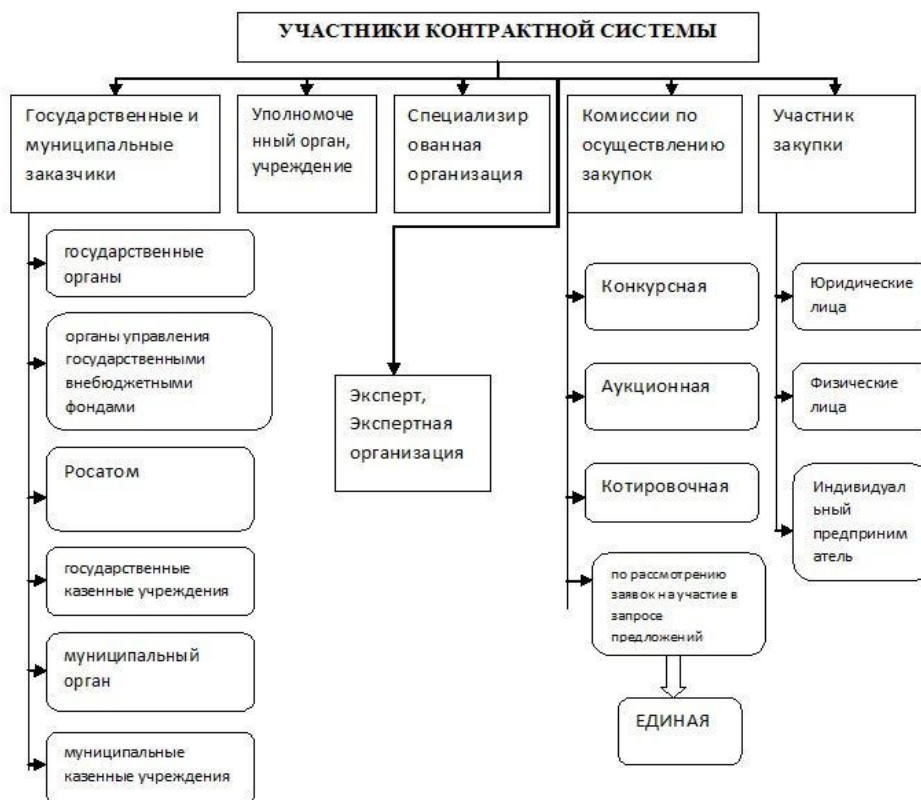
Принцип единства контрактной системы в сфере закупок означает, что контрактная система основывается на единых принципах и подходах, предусмотренных Законом о контрактной системе и позволяющих обеспечивать государственные и муниципальные

нужды посредством планирования и осуществления закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок (ст. 11 Закона о контрактной системе).

Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок означает, что государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе (ст. 12 Закона о контрактной системе).

Участниками контрактной системы являются государственные и муниципальные заказчики, уполномоченный орган по размещению заказа, специализированная организация, эксперт или экспертная организация комиссии по размещению заказа и участники закупок.

Структура состава участников закупочного процесса представлена на рисунке 1 и представляет собой достаточно сложную схему функционального взаимодействия государственных и негосударственных институтов и организаций. Рассмотрим каждого из участников закупочного процесса более подробно.



Государственными заказчиками являются осуществляющие закупки юридические лица, которые действуют от имени РФ или субъекта РФ и уполномочены принимать от их имени бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ, а именно:

- 1) государственные органы (в том числе органы государственной власти);
- 2) Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом";
- 3) органы управления государственными внебюджетными фондами;
- 4) государственные казенные учреждения.

Муниципальными заказчиками признаются осуществляющие закупки юридические лица, которые действуют от имени муниципального образования и уполномочены принимать от его имени бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ, а именно:

- 1) муниципальные органы;
- 2) муниципальные казенные учреждения.

Государственные и муниципальные заказчики обязаны осуществлять все виды закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно требованиям, установленным в 44-ФЗ.

К государственным и муниципальным заказчикам относят:

-государственные органы (в том числе органы государственной власти) всех трех ветвей государственной власти - законодательной, исполнительной и судебной. Система органов государственной власти включает два уровня - федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ.

Государственную власть в России осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ. К государственным органам, не являющимся органами государственной власти, относятся: на федеральном уровне - Счетная палата РФ, Центральная избирательная комиссия РФ, органы прокуратуры РФ; на региональном уровне - контрольные органы законодательных (представительных) органов субъектов РФ, избирательные комиссии субъектов РФ и т.д.

-органы управления государственными внебюджетными фондами, которые подразделяются на федеральный уровень, к которому относятся Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также региональный уровень, к которому относятся территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

-муниципальные органы определены ст. 34 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

-казенные учреждения включены с 1 января 2011 г. вместо указания на бюджетные учреждения Законом 2010 г. N 83-ФЗ, принятым в рамках совершенствования правового положения государственных и муниципальных учреждений. Согласно этому закону государственное или муниципальное учреждение может быть автономным, бюджетным или казенным учреждением.

Бюджетные учреждения относятся к заказчикам, которые обязаны осуществлять закупки в соответствии с требованиями 44-ФЗ, если такие закупки производятся за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ, и иных средств.

Однако если бюджетное учреждение осуществляет закупку за счет грантов, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, либо в целях привлечения третьих лиц для исполнения контракта, по которому бюджетное учреждение является исполнителем, то оно вправе осуществлять закупки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Автономные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия являются заказчиками и обязаны осуществлять закупки в порядке, предусмотренном 44-ФЗ, в следующих случаях:

- закупки осуществляются за счет средств, полученных из бюджетов бюджетной системы РФ на осуществление капитальных вложений в объекты государственной или муниципальной собственности;
- государственные или муниципальные заказчики передали указанным лицам свои полномочия на осуществление закупок на безвозмездной основе на основании договоров, соглашений.

Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение- государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков.

Такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или о наделении их указанными полномочиями. Не допускается возлагать на такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения полномочия на обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, и подписание контракта. Контракты подписываются заказчиками, для которых были определены поставщики (подрядчики, исполнители).

Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, на которые возложены полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, вправе осуществлять полномочия уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муниципальных образований на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основании соглашений между субъектами Российской Федерации и находящимися на их территориях муниципальными образованиями.

Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями определяется решениями о создании таких органов, учреждений либо решениями о наделении их полномочиями в соответствии с настоящей статьей.

Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки конкурсной документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе и подписание контракта осуществляются заказчиком.

Заказчик несет солидарную ответственность за вред, причиненный физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей заказчиком на основе контракта и связанных с определением поставщика (подрядчика, исполнителя), при осуществлении ею указанных выше функций от имени заказчика.

Специализированная организация не может быть участником закупки, в рамках которой эта организация осуществляет функции.

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета

экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам.

К проведению экспертизы не могут быть допущены:

1) физические лица:

а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого проводится экспертиза;

в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в браке;

2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал юридических лиц;

3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или поставщик прямо и/или косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы.

Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) о допустимости своего участия в проведении экспертизы.

Комиссии по осуществлению закупок создаются заказчиком для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.

Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три человека.

Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

1.2 Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по осуществлению закупок

Одним из важных нововведений Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе» является требование о создании контрактной службы либо назначении контрактного управляющего. Чем занимается контрактная служба и для чего заказчику комиссии, попробуем разобраться в нашей статье.

Создание контрактной службы

Создание контрактной службы и назначение контрактного управляющего является обязанностью государственного или муниципального заказчика. Это позволяет на практике реализовывать принцип профессионализма заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг (ст. 9 44-ФЗ).

Контрактная служба заказчика создается в случае, если совокупный годовой объем закупок, в соответствии с планом-графиком, превышает 100 миллионов рублей (ч. 1 ст. 38 44-ФЗ).

При этом не обязательно создавать специальное структурное подразделение: контрактная служба может работать по аналогии с комиссией (сотрудники разных подразделений входят в состав контрактной службы).

Организационные формы контрактной службы могут различаться у разных заказчиков:

отдельное структурное подразделение (управление, отдел);

вхождение в состав другого подразделения (например, юридического отдела, административно-хозяйственного отдела);

без образования отдельного подразделения — утверждение заказчиком постоянного состава работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы (по аналогии с комиссией).

Управление государственными и муниципальными закупками — онлайн-курс для контрактных управляющих, специалистов контрактных служб и закупочных комиссий. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации разработана на основании требований профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок».

Контрактная служба с точки зрения 44-ФЗ о госзакупках — это, скорее, возлагаемый функционал, чем формальное название подразделения, осуществляющего закупки для государственных и муниципальных нужд. Контрактная служба действует на основании оформленного Положения о контрактной службе (регламенте), которое разрабатывается на основе Типового положения о контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития № 631 от 29.10.2013г.

Важно добавить, что если включение отдельных сотрудников в состав контрактной службы связано с изменением или расширением их трудовой функции, а, следовательно, с изменением трудового договора (служебного контракта), то такое включение может осуществляться только с согласия указанных сотрудников и при условии внесения соответствующих изменений в их должностные инструкции или регламенты.

Контрактный управляющий назначается в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с планом-графиком не превышает 100 миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба (ч. 2 ст. 38 44-ФЗ).

Контрактная служба и контрактный управляющий осуществляют организацию всего цикла закупок для нужд заказчика: от планирования до исполнения всех обязательств по контракту, в том числе по оплате поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ.

Ответственность и штрафы заказчиков по 44-ФЗ – вебинар в Школе электронных торгов

На этапе планирования закупок контрактная служба (контрактный управляющий) разрабатывает план закупок, план-график закупок, вносит изменения, размещает документацию в ЕИС.

Кроме того, контрактная служба обеспечивает подготовку обоснования закупок, определяет и обосновывает НМЦ, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

Функции контрактной службы при определении поставщиков:

выбор способа, уточнение НМЦ, организация подготовки описания объекта закупки; подготовка извещений, документации, проектов контрактов, протоколов заседаний комиссий;

организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий;

обеспечение предоставления преимуществ уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов, закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНО);

разъяснение положений документации;

обеспечение сохранности конвертов, обеспечение аудиозаписи, хранение документов;

обеспечение согласования с единственным поставщиком;

обеспечение заключения контрактов, включение в РНП уклонившихся участников закупок.

При исполнении, изменении, расторжении контракта контрактная служба занимается приемкой товаров, работ, услуг (ТРУ), организацией оплаты и экспертизы ТРУ; взаимодействием с поставщиком при изменении, расторжении контракта, применением мер ответственности, в том числе включение в РНП; размещением в ЕИС отчета об исполнении контракта; составлением и размещением в ЕИС отчета об объеме закупок у СМП и СОНО.

Помимо этого контрактная служба организует консультации с поставщиками, а также обязательное общественное обсуждение закупок; участвует в обсуждении требований к отдельным видам ТРУ и нормативным затратам; разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых; проверяет банковские гарантии и информирует об отказе в принятии гарантии; организует уплату денежных сумм по банковской гарантии; организует возврат средств, внесенных в качестве обеспечения.

Комиссии заказчика

Для процедуры определения поставщиков заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Она представляет собой орган, работающий на коллегиальной основе, который создается заказчиком для определения поставщиков, если закупки осуществляются конкурентными способами.

Обратите внимание, что для осуществления закупки у единственного поставщика создавать комиссию не требуется (ч. 1 ст. 39 44-ФЗ).

Согласно действующему законодательству, заказчик вправе создать комиссию как для проведения конкретной закупки, так и для определения поставщика одним из способов, а также для осуществления всех закупок вне зависимости от способа определения поставщика (единая комиссия).

Установленными требованиями 44-ФЗ ограничено только минимальное число членов комиссии, в то время как максимальное их число не ограничено. Требования к минимальному числу членов комиссии: не менее пяти человек для конкурсных, аукционных, единых комиссий, не менее трех человек — остальные комиссии.

При этом важно отметить, что заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки (ч. 5 ст. 39 44-ФЗ) — то есть большинство членов комиссии должны обладать знаниями и опытом в сфере закупок.

Если планируемые закупки не имеют конкретной специфики, а также не требуется участие в работе комиссии определенных специалистов, рекомендуется создать единую комиссию для осуществления всех закупок, вне зависимости от объекта закупки и способа определения поставщика.

1.3 Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.

Порядок организации электронного документооборота

Согласно статье 4 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ)»

1. В целях **информационного обеспечения** контрактной системы в сфере закупок создается и ведется единая информационная система, взаимодействие которой с иными информационными системами в соответствии с частью 2 настоящей статьи обеспечивает:

1) формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в том числе автоматизированные) участникам контрактной системы в сфере закупок в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

2) контроль за соответствием:

- а) информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
- б) информации, включенной в планы-графики закупок (далее также - планы-графики), информации, содержащейся в планах закупок;
- в) информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
- г) информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;
- д) условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа участнику закупки, с которым заключается контракт, информации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- е) информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключённых заказчиками, условиям контракта;

3) использование усиленной неквалифицированной электронной подписи (далее - усиленная электронная подпись) для подписания электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

4) подачу заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа, а также открытие доступа к таким заявкам в день и во время, которые указаны в извещении об осуществлении закупки. При этом участникам закупок должна быть обеспечена возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии указанного доступа.

2. Порядок функционирования единой информационной системы, требования к технологическим и лингвистическим средствам единой информационной системы, в том числе требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации в единой информационной системе, порядок информационного взаимодействия единой информационной системы с иными информационными системами, в том числе в сфере управления государственными и муниципальными финансами, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Единая информационная система содержит:

- 1) планы закупок;
- 2) планы-графики;
- 3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков;
- 4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ,

услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры о взаимном применении национального режима при осуществлении закупок, а также условия применения такого национального режима;

5) информацию о закупках, предусмотренную настоящим Федеральным законом, об исполнении контрактов;

6) реестр контрактов, заключённых заказчиками;

7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов;

9) реестр банковских гарантий;

10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний;

10.1) реестр единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации;

(п. 10.1 введён Федеральным законом от 03.07.2016 N 365-ФЗ)

11) перечень международных финансовых организаций, созданных в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международных финансовых организаций, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры;

12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок;

13) отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

14) каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

15) нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

16) информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о размещаемых заказчиками в соответствии с частью 5 статьи 22 настоящего Федерального закона запросах цен товаров, работ, услуг;

17) иные информацию и документы, размещение которых в единой информационной системе предусмотрено настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц" и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

4. Информация, содержащаяся в единой информационной системе, является общедоступной и предоставляется безвозмездно. Сведения, составляющие государственную тайну, в единой информационной системе не размещаются.

5. Информация, содержащаяся в единой информационной системе, размещается на официальном сайте.

6. Правительством Российской Федерации определяются один или несколько федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке функциональных требований к единой информационной системе, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы, по установлению порядка регистрации в единой информационной системе и порядка пользования единой информационной системой.

7. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе создавать региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок, интегрированные с единой информационной системой.

8. Единые требования к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

9. Порядок функционирования и использования региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок устанавливается актами соответственно высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.

10. Интеграция информационных систем, указанных в части 7 настоящей статьи, с единой информационной системой достигается посредством:

1) информационного взаимодействия указанных систем с единой информационной системой, обеспечивающего гарантированную передачу в единую информационную систему и размещение в ней электронных документов и информации, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Если формирование таких электронных документов и информации осуществляется в региональных и муниципальных информационных системах в сфере закупок, исчисление предусмотренных настоящим Федеральным законом сроков размещения таких электронных документов и информации в единой информационной системе начинается с момента фиксации времени поступления таких электронных документов и информации в единую информационную систему;

2) пользования указанными информационными системами базами данных единой информационной системы;

3) установления единых технологических и лингвистических требований к информации, обработка которой осуществляется в указанных системах;

4) размещения информации о закупках на официальном сайте.

11. Создание информационных систем в сфере закупок, не интегрированных с единой информационной системой, не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 112 настоящего Федерального закона.

12. В случае, если информация, предусмотренная пунктами 1 - 15 части 3 настоящей статьи и размещенная в единой информационной системе, не соответствует информации, размещенной в иных информационных системах в сфере закупок, приоритет имеет информация, размещенная в единой информационной системе.

Организация электронного документооборота

В соответствии с положениями пп. 4 ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) требования к документам бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете, в том числе виды электронных подписей, используемых для подписания документов бухгалтерского учета, должны быть установлены федеральными стандартами, которые в настоящее время не утверждены.

Стоит отметить, что в настоящее время понятия "электронный документооборот", "система электронного документооборота" не раскрыты в законодательстве по бухгалтерскому учету. В то же время законодательно определен термин "электронный документ". Согласно пп. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" под электронным документом понимается документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Аналогичное понятие содержит и ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (далее - Закон N 1-ФЗ).

Отметим, что в основе системы электронного документооборота лежат технологии управления потоками информации (документов) и технология потоков управления определенными работами. Технологии электронного документооборота обеспечивают движение документов по заданному алгоритму и управляют заданиями по обработке документа согласно модели управления, заданной ее разработчиками.

Главное назначение системы электронного документооборота - это организация хранения, создания, обработки, согласования электронных документов, а также работы с ними.

К электронным документам применяются общие правила делопроизводства. При этом главным назначением системы электронного документооборота является организация хранения, создания, обработки, согласования электронных документов, а также работы с ними.

Порядок внедрения системы электронного документооборота в организации устанавливается внутренними документами компании.

Положениями ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ установлено, что первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Особенность электронного документа заключается в том, что при передаче внешним пользователем, документ заверяется электронной подписью. Документы, созданные на бумажном носителе, включаются в систему электронного документооборота после сканирования и проверки его с подлинным документом.

Система электронного документооборота должна:

- соответствовать требованиям делопроизводства;
- содержать механизмы согласования, утверждения и контроля над исполнением документов;
- поддерживать функции создания резолюций;
- предоставлять возможность ознакомления сотрудников с внутренними документами и приказами, осуществлять автоматическую рассылку электронных писем, уведомлений и документов, формировать дела.

Следовательно, внедрению системы электронного документооборота в организации должна предшествовать регламентная работа.

При этом система электронного делопроизводства должна обладать следующими возможностями: ввод, подготовка и редактирование документов; составление документов на основе типовых шаблонов, хранящихся в памяти компьютера; ввод и обработка сведений о документах; осуществление контроля исполнения документов; систематизация документов, формирование папок (дел); хранение и поиск документа; обмен документами с руководителем и сотрудниками; пересылка документов адресату; экспертиза ценности документов и их архивирование; составление отчетных данных о работе с документами; создание единого архива электронных документов.

Для обеспечения юридически значимого электронного документооборота необходимо использовать электронную подпись и специальное программное обеспечение.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным

образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Закон N 63-ФЗ)).

При этом необходимо отметить, что Закон N 63-ФЗ устанавливает несколько видов электронной подписи (ст. 5):

- простая электронная подпись (электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом);

- неквалифицированная электронная подпись (электронная подпись, которая:

- 1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
- 2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
- 3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
- 4) создается с использованием средств электронной подписи);

квалифицированная электронная подпись (электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

- 1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
- 2) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Законом N 63-ФЗ)).

Под электронной цифровой подписью понимается реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе (ст. 3 Закона N 1-ФЗ).

Таким образом, хоть законодательно понятие электронного документооборота и не закреплено, но при этом, как следует из анализа приведенных норм, даны реальные механизмы для его реализации.

Следовательно, при принятии решения о введении системы электронного документооборота компания должна будет:

- издать локальный акт о введении такой системы, можно также разработать специальное положение
- выбрать организацию, обеспечивающую обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота, определиться с условиями работы и заключить с ней соответствующий договор;
- внести соответствующие изменения в учетную политику организации. По нашему мнению, в учетной политике должно быть указано, что документы по определенным хозяйственным операциям или с определенными контрагентами будут составляться, подписываться и передаваться в электронном виде. Это может быть распространено на всю деятельность хозяйствующего субъекта;
- указать на наличие обязательного электронного документооборота в соглашениях с контрагентами.

Документы, подписанные электронной подписью

Согласно положениям ст. 9 Закона N 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания (ч. 3 ст. 9 Закона N 402-ФЗ).

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они содержат обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ. Одним из обязательных реквизитов первичного учетного документа являются подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Таким образом, первичные учетные документы, только при наличии подписи соответствующих должностных лиц организации, принимаются к учету и подлежат включению в упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Как уже отмечалось нами ранее, согласно ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Следовательно, первичные документы могут быть составлены в электронном виде и признаваться легитимными только в случае подписания их электронной цифровой

подписью (или электронной подписью). К аналогичному мнению пришло и налоговое ведомство в своем письме от 05.10.2011 N ЕД-4-3/16368@.

Все это касается как актов выполненных работ, так и накладных. Так, Минфин России в своем письме от 28.07.2010 N 03-03-06/1/491, указал, что накладная, оформленная в электронном виде и подписанная электронной цифровой подписью, может являться одним из документов, подтверждающих расходы, осуществленные налогоплательщиком.

Минфин России неоднократно выпускал письма, в которых пояснял, что в целях документального подтверждения расходов налогоплательщик наряду с документами на бумажных носителях может использовать документы, оформленные в электронном виде и подписанные (заверенные) электронной цифровой подписью (или квалифицированной электронной подписью) лица, ответственного за совершение хозяйственных операций в организации (смотрите, например, письма Минфина России от 12.04.2013 N 03-03-07/12250, от 23.01.2013 N 03-03-06/1/24, от 28.05.2012 N 03-03-06/2/67, от 11.01.2012 N 03-02-07/1-1, от 01.02.2011 N 03-03-06/1/47).

Относительно счета-фактуры в электронной форме отметим следующее. Пунктом 1 ст. 169 НК РФ предусмотрено, что счет-фактура может быть, в частности, составлен и выставлен как на бумажном носителе, так и в электронном виде. При этом счета-фактуры составляются в электронной форме при соблюдении следующих условий:

- по взаимному согласию сторон сделки;
- при наличии у сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии с установленными форматами и порядком.

Форматы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде утверждены приказом ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@.

Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи утвержден приказом Минфина России от 25.04.2011 N 50н (далее - Порядок N 50н). Согласно п. 1.3 данного Порядка выставление и получение счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляются через организации, обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота счетов-фактур между продавцом и покупателем. Отметим, что налогоплательщики могут не только использовать электронный способ составления счетов-фактур, но и вести в

электронном виде журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и продаж, дополнительные листы книг покупок и продаж, не распечатывая документы на бумаге. По нашему мнению, перечисленные документы могут существовать одновременно с бумажными, так и быть только в электронном виде.

При этом стоит отметить, что согласно положениям Закона N 63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Случаи, в которых информация в электронной форме, подписанная неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, Законом N 402-ФЗ или Налоговым кодексом РФ не определены (письмо Минфина России от 25.12.2012 N 03-03-06/2/139).

Таким образом, при соблюдении указанных выше требований все первичные учетные документы, надлежащим образом оформленные и подписанные с помощью электронной цифровой подписи (квалифицированной электронной подписью), являются первичным учетным документом в целях бухгалтерского и налогового учета. Поскольку в соответствии с положениями ч. 1 ст. 6 Закона N 63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Хранение документов, подписанных электронной подписью

Прежде всего отметим, что в соответствии с частями 1 и 2 ст. 29 Закона N 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года (смотрите также п. 98 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина

России от 29.07.1998 N 34н). Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

При определении конкретных сроков хранения отдельных бухгалтерских документов следует руководствоваться Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (далее - Перечень). В соответствии с п. 1.4 Перечня исчисление сроков хранения документов производится с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводства.

Стоит отметить, что действующее законодательство не содержит норм, регулирующих порядок хранения документов, которые ведутся в электронном виде. Вместе с тем, по мнению Минфина России, первичные документы и документы бухгалтерского учета могут храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами РФ. При этом хранение таких документов на машинных носителях информации следует осуществлять в соответствии с положениями Закона N 1-ФЗ с применением электронной цифровой подписи, равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе информации (письма Минфина России от 22.08.2012 N 03-02-07/1-202, от 24.07.2008 N 03-02-07/1-314, от 30.09.2008 N 03-02-07/1-383). При этом сроки хранения электронных документов (регистров) устанавливаются в том же порядке, что и для документации, формируемой на бумажных носителях. Для некоторых документов другими нормативными актами установлены и иные сроки хранения.

Так, например, участники электронного документооборота обеспечивают хранение документов, подписанных электронной цифровой подписью, совместно с применявшимся для формирования электронной цифровой подписи указанных документов сертификатом ключа подписи в течение срока, установленного для хранения счетов-фактур (п. 1.13 Порядка N 50н). При этом счета-фактуры, выставленные в установленном порядке в электронном виде, хранятся налогоплательщиком в электронном виде без распечатки их на бумажном носителе (смотрите письмо ФНС России от 06.02.2014 N ГД-4-3/1984@).

Книга покупок и дополнительные листы книги покупок, составленные на бумажном носителе или в электронном виде, хранятся в течение не менее 4 лет с даты

последней записи (п. 24 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, являющихся приложением N 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).

Следовательно, порядок хранения первичных документов экономический субъект устанавливает самостоятельно.

Получение документов, подписанных электронной подписью (электронный документооборот в организации не введен)

Согласно ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено представление первичного учетного документа другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии первичного учетного документа, составленного в виде электронного документа (ч. 6 ст. 9 Закона N 402-ФЗ).

Согласно п. 1.5 Порядка N 50н счет-фактура в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от участника электронного документооборота, если он подписан электронной цифровой подписью, принадлежащей уполномоченному лицу участника, и данный участник направил счет-фактуру через оператора электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с Порядком N 50н.

Согласно п. 1.10 Порядка N 50н датой выставления покупателю счета-фактуры в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла счета-фактуры оператору электронного документооборота от продавца, указанная в подтверждении этого оператора электронного документооборота (далее - подтверждение). При этом счет-фактура в электронном виде считается выставленным, если продавцу поступило подтверждение при наличии у продавца извещения покупателя о получении счета-фактуры (далее - извещение), подписанного электронной цифровой подписью покупателя и полученного через оператора электронного документооборота. Процесс электронного документооборота выглядит следующим образом. Продавец формирует счет-фактуру, проверяет действительность своей ЭЦП, подписывает ею счет-фактуру и, если нужно, зашифровывает его. При этом продавец должен сохранить у себя подписанный счет-фактуру в электронном виде. Далее файл счета-фактуры в электронном виде направляется покупателю через оператора продавца.

Согласно положениям Порядка N 50н все документы, применяемые в процессе выставления и получения счетов-фактур, должны быть подписаны электронной цифровой подписью (ЭЦП) соответствующего участника документооборота (п.п. 2.4-2.15, 2.17 Порядка). Выставление и получение счетов-фактур в электронном виде осуществляется через операторов электронного документооборота.

Если покупатель не получил счет-фактуру в электронном виде, продавец может составить такой счет-фактуру на бумажном носителе, после чего перевыставление документа в электронном виде не допускается. Следовательно, как уже отмечалось нами ранее, для получения счет-фактуры в электронном виде должно быть соблюдено два условия: взаимное согласие сторон сделки (это может быть выражено в акцепте оферты (смотрите, например, постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.05.2014 N 20АП-1574/14, Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.03.2014 N 03АП-6840/13) и при наличии у сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии с установленными форматами и порядком.

2. Законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок

Основу законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд составляют положения:

1. Конституции Российской Федерации. Особое значение имеют положения ст. 71 Конституции РФ, относящие к ведению России такие вопросы, как установление порядка организации и деятельности федеральных органов исполнительной власти (п. "г"), установление правовых основ единого рынка (п. "ж"), гражданское законодательство (п. "о"). В соответствии же с ч. 1 ст. 76 Конституции РФ по предметам ведения России принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ.

2. Гражданского кодекса Российской Федерации (нормы части первой ГК: глава 11 «Исчисление сроков» статьи 190-194, глава 28 «Заключение договора» статьи 447-449; нормы части второй ГК: статьи 525-534, статья 709, статья 769-775).

3. Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 72-73, 301).

Определение в качестве основ законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок ГК РФ и БК РФ, т.е. основных законодательных актов соответственно гражданского законодательства и бюджетного законодательства, предопределено предметом регулирования данных законодательных отраслей.

4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 44-ФЗ).

5. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

6. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

7. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти о контрактной системе в сфере закупок. Таким федеральным органом исполнительной власти является Министерство экономического развития РФ.

9. Нормативные правовые акты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" о контрактной системе в сфере закупок.

Полномочия ГК "Росатом" по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности регламентированы положениями ст. 8 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", согласно ч. 1 которой ГК "Росатом" на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых

актов Президента РФ и Правительства РФ принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности по вопросам, перечисленным в данной части.

10. Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

11. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о контрактной системе в сфере закупок

12. Нормы международного договора.

Главенствующее, центральное и системообразующее место в структуре законодательства о контрактной системе в сфере закупок отведено Федеральному закону от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", где определено, что другие федеральные законы, содержащие нормы права, связанные с закупкой товаров, работ, услуг, должны соответствовать его нормам.

Таким образом, 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, в целях:

- повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг,
- обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок,
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

В качестве элементов сферы применения выделяют:

- 1) планирование закупок товаров, работ, услуг;
- 2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- 3) заключение гражданско-правового договора;
- 4) особенности исполнения контрактов;
- 5) мониторинг закупок товаров, работ, услуг;
- 6) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг;
- 7) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Границы применения 44-ФЗ: Федеральный закон не применяется к отношениям, связанным с:

- 1) оказанием услуг международными финансовыми организациями, созданными в соответствии с международными договорами, участником которых является РФ, а также международными финансовыми организациями, с которыми РФ заключила международные договоры;

- 2) закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите согласно Федеральному закону от 20.08.2004 N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" и Федеральному закону от 20.04.1995 N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов";
- 3) закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения Госфонда России;
- 4) назначением адвоката органом дознания, органом предварительного следствия, судом;
- 5) привлечением адвоката к оказанию гражданам бесплатной юридической помощи.

3. Заключение договоров

Заключение договоров проходит две стадии:

- 1) оферта (предложение заключить договор);
- 2) акцепт (согласие заключить договор).

Соответственно стороны называются: оферент и акцептант. Офертой признается такое предложение, которое в силу ст.435 ГК:

- а) должно быть достаточно определенным и выражать явное намерение лица заключить договор;
- б) должно содержать все существенные условия договора;
- в) должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам.

Оферта может быть направлена потенциальной стороне договора двумя основными способами:

- 1) направление подготовленного проекта договора (как правило, направляется два экземпляра проекта договора);
- 2) направление письма, телеграммы, телетайпограммы, факсограммы, а также иных документов с помощью средств электронной связи, содержащих предложение о договоре.

При направлении оферты с помощью технических средств связи важно удостовериться в подлинности исходящей от отправителя информации. Именно поэтому п.2 ст.160 ГК устанавливает, что использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, а

1 Присоединившаяся сторона имеет право требовать расторжения или изменения договора, если он лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она не приняла бы, если бы участвовала в определении условий договора. Изложенное касается граждан. Коммерческие организации таких прав не имеют, если они присоединились к договору в связи со своей предпринимательской деятельностью и знали или должны были знать, на каких условиях заключают договор (ст. 428 ГК). Также электронно-цифровой подписи допускается, только если стороны в письменном соглашении между собой предусмотрели саму эту возможность и порядок воспроизведения подписи своих полномочных представителей.

Оферта может быть отозвана. Она считается не полученной, если извещение о ее отзыве поступило раньше или одновременно с офертой (п.2 ст.435 ГК).

От вызова на оферту необходимо отличать публичную оферту, под которой понимается содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего такое предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п.2 ст.437 ГК).

Акцептом признается согласие лица, которому адресована оферта, принять это предложение, причем не любое согласие, а лишь такое, которое является полным и безоговорочным (п.1 ст. 438 ГК). Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой (ст.443 ГК)¹³.

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или предыдущих деловых отношений сторон. Акцептом считается также совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора, если иное не предусмотрено законом или не указано в оферте (п.3 ст.438 ГК).

Акцепт может быть отозван. Если извещение об отзыве акцепта поступило оференту ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным (ст.439 ГК).

Будучи полученными, оферта и акцепт порождают определенные юридические последствия для совершивших их лиц.

С момента получения оферты ее адресатом она юридически связывает оферента. Так, оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте, либо не вытекает из существа предложения или обстановки (ст.436 ГК). Оферент не может в течение этого срока в одностороннем порядке снять оферту или заключить договор, указанный в оферте, с другим лицом. В противном случае он будет обязан возместить своему контрагенту все понесенные убытки.

Акцепт также связывает акцептанта с того момента, когда он получен оферентом. С этого момента он не вправе в одностороннем порядке отказаться от акцепта, кроме случаев, указанных в законе. В противном случае акцептант будет нести гражданско-правовую ответственность.

Момент заключения договора:

На практике сторона, получившая ответ о согласии заключить договор, но на иных условиях, может поступить следующим образом:

- принять меры к урегулированию разногласий (ст.507 и ст.528 ГК предусматривают этот способ действий лишь для договоров поставки и закупки товаров для государственных нужд, но он пригоден и для других предпринимательских договоров);
- дать письменное подтверждение на включение контрпредложений в договор;
- рассмотреть поступившие возражения в качестве предложений для заключения договора на новых условиях;
- передать спор (разногласия) по условиям заключаемого договора на разрешение арбитражного или третейского суда. Последнее допустимо, если стороны согласились на разрешение спора именно таким образом, а также, если такая возможность допускается законом. Так, ст.429 ГК устанавливает, что при уклонении стороны по предварительному договору от заключения основного договора либо при отступлении от согласованных условий возможно обращение в арбитражный суд. Сторона, заявившая возражения против дискриминационных условий публичного договора также вправе передать спор на разрешение суда (ст.426 ГК). Статьи 528 и 529 ГК предусматривают возможность обращения в арбитражный суд с разногласиями по обязательно заключаемому контракту, а также по договору поставки товаров для государственных нужд, заключаемому на основании контракта и извещения о прикреплении.

1. Для консенсуальных договоров соглашение считается состоявшимся в тот момент, когда offerent получил согласие акцептанта. При этом необходимо иметь в виду следующее:

- когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен offerentом в пределах указанного в ней срока (ст. 440 ГК);
- когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен offerentом до окончания срока, установленного законом и иными правовыми актами, а если такой срок ими не установлен – в течение нормально необходимого для этого времени (ст. 441 ГК);
- если оферта сделана устно без указания срока акцепта, договор считается заключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее акцепте (ст. 441 ГК);
- когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием. Сообщение offerента о принятии акцепта, полученного с опозданием, означает, что договор считается заключенным (ст.442 ГК).

2. Реальные договоры считаются заключенными с момента передачи соответствующего имущества (т.е. с момента вручения его приобретателю, сдачи перевозчику для отправки последнему, сдачи в организацию связи для пересылки покупателю).

3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (ст.433 ГК).

Важным аспектом заключения договора является установление органа юридического лица, правомочного принимать решение о заключении договора. Закон не устанавливает, какое лицо вправе подписывать договор от имени организации. Практика признает допустимым подписание договоров первыми руководителями организаций, в том числе руководителями исполнительных органов. Все остальные лица, включая заместителей руководителя, могут подписывать договоры лишь по уполномочию, предусмотренному в уставе организации, или на основании доверенности.

Если заключается договор с акционерным обществом или с обществом с ограниченной ответственностью, то необходимо иметь в виду, что сделки на сумму от 25 до 50% балансовой стоимости имущества общества совершаются по решению совета директоров (исполнительного органа ООО), а свыше 50% – по решению общего собрания акционеров (участников ООО)¹⁴.

Кредитные и финансовые обязательства подписываются кроме руководителей также главным бухгалтером организации. Без его подписи они считаются недействительными¹⁵.

Руководители филиалов и представительств организаций могут заключать договоры лишь на основании доверенности основной организации. Стороной в таком договоре всегда должна указываться основная организация (юридическое лицо).

Место заключения договора:

1. Местом заключения договора является то место, которое указано в самом договоре.
2. Если в договоре не указано место его заключения, то он признается заключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения юридического лица, направившего оферту (ст.444 ГК).

Начало и окончание действия договора.

1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента заключения.
2. Стороны вправе установить, что условия заключенного между ними договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.
3. Истечение срока договора только тогда прекращает его действие, когда стороны надлежащим образом исполнили все лежащие на них обязанности.

4. Если не исполнена хотя бы одна обязанность, вытекающая из договора, то он не прекращает своего действия и по истечении срока, на который был заключен.
5. Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон.
6. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Заключение договора в обязательном порядке.

Указанный порядок применяется в тех случаях, когда заключение договора является обязательным для одной из сторон в силу закона.

При заключении договора в обязательном порядке применяются правила ст.445 ГК. Заинтересованная в заключении договора сторона, для которой его заключение не является обязательным, направляет другой стороне, для которой заключение договора является обязательным, проект договора (оферту). Сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна в течение тридцати дней со дня получения оферты рассмотреть ее и направить другой стороне:

- либо извещение об акцепте;
- либо извещение об акцепте оферты на других условиях (в этом случае направляется протокол разногласий к проекту договора);
- либо извещение об отказе от акцепта.

В первом случае договор считается заключенным в момент получения оферентом извещения об акцепте (если договор консенсуальный).

Во втором случае сторона, получившая извещение об акцепте оферты на иных условиях, вправе либо известить другую сторону о принятии договора в ее редакции, либо передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение 30 дней со дня получения такого извещения или истечения срока для акцепта. Если же сторона, не согласная с протоколом разногласий, в указанные сроки не передаст возникший спор на рассмотрение суда, договор считается незаключенным.

В третьем случае, а также при неполучении ответа на оферту в установленный срок оферент вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Проект договора может направить и сторона, для которой заключение договора является обязательным. В этом случае другая сторона, для которой заключение договора не является обязательным, вправе в течение 30 дней со дня получения предложения направить другой стороне:

- либо извещение об акцепте;
- либо извещение об отказе от акцепта;

- либо извещение об акцепте оферты на иных условиях (в этом случае направляется протокол разногласий к проекту договора).

В первом случае договор считается заключенным на условиях, содержащихся в оферте.

Во втором случае, а также в случае неполучения ответа на оферту в установленный срок, договор не будет заключен, т.к. его заключение не является обязательным для акцептанта.

В третьем случае сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна в течение 30 дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда, который и определит условия, по которым у сторон имелись разногласия¹⁶.

Если сторона, направившая протокол разногласий, не перенесет возникший спор на рассмотрение суда, договор считается незаключенным.

Указанные выше правила о сроках применяются, если другие сроки не установлены законом, иными правовыми актами или не согласованы сторонами.

3.1 Структура договора

Без заключения договоров не может обойтись ни один субъект права, будь то гражданин или юридическое лицо. Причина этого состоит в том, что в нашем сложном мире труд стал очень специализированным, вследствие этого для удовлетворения своих потребностей возникает необходимость в обмене.

Договоры и являются юридической формой такого обмена между людьми. Чем крупнее организация, тем больший объем договорной работы ей приходится вести.

Как рационализировать, улучшить качество договорной работы и сделать ее более производительной?

Здесь могут быть применены различные способы:

использование вариантов образцов договоров, которые в большом количестве содержатся в публикуемых сборниках. Но вполне возможно, что в организации возникнет необходимость в заключении договоров, не имеющих аналога;

корректирование в соответствии со спецификой корпорации примерных видов договоров, также опубликованных во множестве изданий. Однако делать это придется каждый раз;

разработка по всем правилам юридической техники типовой структуры договора.

Это более надежный способ. Разработка может быть различной применительно к специфике разных организаций. Вот почему над разработкой должны трудиться корпоративные юристы, предлагая оптимальную структуру договора для закрепления в специальном корпоративном акте.

Назвать его можно было бы соответствующим образом: типовая структура договора. Понятно, что при этом надо ориентироваться на наиболее распространенный для данной организации вид договора, но при этом постараться все же создать такую его типовую схему, которую можно было бы использовать и для всех других разновидностей договоров. Дело это серьезное. И здесь не обойтись без использования возможностей, которые дает юридическая наука.

Самая общая схема любого договора выглядит так:

вводная часть («шапка»), где содержатся название договора, место и дата его заключения; преамбула, в которой называются стороны, обозначается их место в договорном обязательстве, а также указываются лица, уполномоченные подписать договор; основная часть; заключительная часть (реквизиты, адреса и подписи сторон).

Конечно, наиболее содержательной является основная часть договора, и ей по праву всегда уделяется большое внимание. Перечислю вопросы, которые, как правило, находят в ней отражение:

предмет договора. Он должен быть назван четко и конкретно. Когда договор заключается относительно материальных объектов и необходима их идентификация, то к договору должен быть приложен особый документ (проект — для строительства, спецификация — для поставки, техническое задание — для научно-исследовательских работ и т.п.);

права и обязанности сторон. Здесь действует принцип: чем полнее описываются права и обязанности сторон, тем лучше. Однако максималистское следование этому принципу, порой, создает трудности в усвоении содержания договора и пользовании им. Многостраничный фолиант, каким может предстать договор перед глазами пользователей, способен навеять ужас. Вот почему стороны часто порой стремятся упростить договор, сделать его компактным, указывая в нем лишь обязанности сторон. В принципе в этом ничего нет плохого, если иметь в виду, что права и обязанности сторон взаимонаправлены и взаимосвязаны;

цена. Хотя это условие согласно закону и не является существенным для всех видов договоров, на практике стороны не обходят его вниманием. Иногда это условие

фиксируется опять-таки в особом документе, прилагаемом к договору (протокол-соглашение о цене или стоимости работ, смета, калькуляция и др.);

срок исполнения, который обозначается конкретной датой или хронологическими рамками;

специфические условия для определенного вида договора (для поставки — условия об упаковке, отгрузке, о транспортировке, для подрядного договора — условие о порядке сдачи-приемки выполненных работ);

особые или дополнительные условия (например, о конфиденциальности);

форма оплаты (безналичная или расчеты наличными, сроки совершения платежей);

ответственность. Довольно часто в договоре на этот счет ничего не говорится, то ли стороны надеются на хороший исход событий, поскольку испытывают к контрагенту доверие, то ли пускают все на самотек, то ли просто забывают о распределении ответственности.

Конечно, страховкой на данный случай может быть Гражданский кодекс РФ, но это приемлемо далеко не для всех видов договоров. Как показывает практика, в большинстве случаев указание на меры ответственности (неустойка в виде штрафа или пени, возмещение убытков) оказываются отнюдь не лишними. Имущественная ответственность выполняет в основном компенсационную функцию и не может быть основанием для обогащения. Вот почему полет фантазии сторон в плане установления в договоре больших санкций может быть «заземлен» судом, если данный договор станет предметом его рассмотрения в суде;

форс-мажорные обстоятельства, или непреодолимая сила. Порой стороны столь детально оговаривают этот вопрос, перечисляя различные обстоятельства, что создается впечатление, что кое-кто из них втайне рассчитывает на плохой исход договорных отношений.

Здесь достаточно дать общее определение непреодолимой силы, как обстоятельства, которое стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Гораздо продуктивнее в этой части договора предусмотреть действия сторон в случае непреодолимой силы с тем, чтобы снизить ее неблагоприятные последствия, например немедленно сообщить об этом контрагенту;

время действия договора. Здесь определяется момент начала и прекращения договора, порядок внесения в него изменений и дополнений.

Такова универсальная схема договора. Не следует стремиться к тому, чтобы договор был кратким (в дальнейшем это может породить ненужные споры). Но и превращать договор в

многостраничный фолиант тоже ни к чему. Именно это имеет место тогда, когда в договоре транслируются законодательные нормы (допустим, стороны указывают, что их споры будут разрешаться в суде). Порой в договоре встречаются пустопорожние фразы типа «по вопросам, не предусмотренным договором, стороны руководствуются действующим законодательством».

Одним словом, составление любого договора — это и наука, и опыт, и искусство. Желательно, чтобы работники организации, занимающиеся договорной работой (часто они не имеют юридических знаний), не «изобретали велосипед», а ознакомились с данными юридической науки и накопленным другими опытом составления договоров. Если же в организации работают талантливые сотрудники, то они непременно внесут в это дело и свою лепту.

Договоры заключают не только юридические, но и физические лица. Однако эти договоры гораздо проще по содержанию. Это объясняется не только тем, что договоры, в которых участвуют физические лица, опосредуют менее сложные правоотношения, но и тем, что граждане не имеют навыков в их составлении. Порой простота в составлении ими договоров оборачивается конфликтами и судебными спорами.

3.2 Отдельные виды договоров, встречающихся в хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность предприятий регулируется федеральным и региональным законодательством, указами Президента и постановлениями правительства РФ. Основополагающим документом, регламентирующим эту деятельность, является Гражданский кодекс Российской Федерации. Специальные нормы устанавливаются законами, регламентирующими деятельность предприятий отдельных организационно-правовых форм (законы «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О производственных кооперативах» и др.). Дальнейшее развитие и конкретизацию эти правовые акты получают в отраслевом законодательстве (законы «О сельскохозяйственной кооперации», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»).

В экономических отношениях форма собственности на средства производства является определяющей. Право собственности - наиболее полное, всеобъемлющее право по отношению к любому имуществу, в том числе к имуществу предприятия. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законам и иным правовым актам, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам,

передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог (ст. 209 ГК РФ).

Текущая хозяйственная деятельность предприятий регулируется договорами - соглашениями двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). Законодательством РФ предусмотрены разнообразные виды договоров, в том числе контрактации, купли-продажи, поставки (разновидность договора купли-продажи), аренды, подряда, кредитный, имущественного страхования и др.

Договор контрактации. По этому договору производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупку такой продукции для переработки или продажи. Сторонами договора являются производитель сельскохозяйственной продукции и ее заготовитель. Производителем может быть юридическое лицо (коммерческая организация), выращивающее (производящее) сельскохозяйственную продукцию, либо гражданин, занимающийся этим видом предпринимательской деятельности, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Заготовителем обычно является предприниматель (коммерческая организация или индивидуальный предприниматель), закупающий сельскохозяйственную продукцию для последующей перепродажи либо для переработки. Цель закупки (контракта) - дальнейшее использование сельскохозяйственной продукции. Договор контрактации заключается под будущие товары, то есть закупаемую продукцию (зерно, картофель, скот и т. д.), которую необходимо еще вырастить или произвести. Поэтому моменты заключения договора и его исполнения не совпадают во времени, а количество подлежащей передачи продукции не может быть, как правило, выражено точной цифрой. Чаще в договоре указывают две предельные цифры - наименьший и наибольший объем закупки.

Договора контрактации применяются для организации поставок продукции для государственных нужд, хотя в сложившихся экономических условиях сельскохозяйственные предприятия чаще используют договора купли-продажи и поставки.

Договор купли-продажи. По этому договору одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). В качестве продавца может выступать как изготовитель товара, так и оптовые или розничные торговые организации. Договор может быть заключен на куплю-продажу

товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен им в будущем.

Договор поставки. По этому договору поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Договор поставки - это разновидность договора купли-продажи. Как и последний, он предполагает переход права собственности (или иного вещного права) от продавца (поставщика) к покупателю. В нем отсутствуют особые нормы о таких условиях, как количество, ассортимент, качество, комплектность, порядок оплаты, цена, тара и упаковка и др.; по всем этим вопросам применяются нормы, установленные для договоров купли-продажи. Вместе с тем имеются признаки (критерии), позволяющие выделить договора поставки в особую группу. В качестве продавца (поставщика) в договоре поставки обязательно выступает предприниматель (коммерческая организация либо гражданин - индивидуальный предприниматель), тогда как в договоре купли-продажи - любое физическое или юридическое лицо. Второй отличительный признак - цель приобретения товара. По договору поставки товар приобретается либо для предпринимательской деятельности (для промышленной переработки, последующей продажи и т. п.), либо для иной деятельности, не связанной с личным, домашним, семейным использованием товара (например, поставки в мобилизационные ресурсы, для армии, детским учреждениям и т. д.). Таким образом, и вторая сторона договора поставки (покупатель) чаще всего является предпринимателем.

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (займодаделец) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью.

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).

Сторонами договора являются арендодатель и арендатор. Право сдавать имущество в аренду имеет его собственник, а также лица, уполномоченные законом или собственником на такую операцию.

За пользование имуществом вносится арендная плата; в договоре предусматривается размер арендной платы, порядок, условия и сроки ее внесения.

По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления пред-принимательской деятельности, могут быть только индивиду-альные предприниматели и коммерческие организации. Данный вид договора заключается при совместном долевом строи-тельстве юридическими лицами зданий, сооружений, заводов, гаражей, жилых домов и т. п.

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в резуль-тате совмест-ной деятельности продукция и полученные доходы признаются их общей долевой собственностью. Полученная прибыль распределя-ется пропорционально стоимости их вкладов, если иное не пре-дусмотрено договором. Каждый из товарищей свою долю прибы-ли включает в состав внереализационных доходов и в налогообла-гаемую прибыль и сам производит расчеты с бюджетом.

3.3 Динамика заключенного договора. Финансовые условия договоров

1. Исполнение договора

Динамика сложившегося договорного правоотношения включает в качестве его отдельных стадий исполнение, а наряду с ним изменение и расторжение.

ГК не содержит общих норм об исполнении договоров. В соответствующих случаях регулирование осуществляется обширной главой «Исполнение обязательств» (гл. 22). Кроме того, именно исполнению договорных обязательств посвящена основная масса специальных норм, которые содержатся в главах об отдельных типах договоров.

Когда говорят об исполнении как таковом, имеют в виду совершение действий (воздержание от действий) в натуре, или иначе – реальное исполнение. Соответственно надлежащее исполнение включает соблюдение комплекса требований, которые определяют, кто и кому должен произвести исполнение, а также каким предметом, когда, где и каким способом это должно быть осуществлено.

В действующем ГК среди мер, предназначенных специально для обеспечения реального исполнения, можно назвать прежде всего общее правило о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий, закрепленное в ст. 310 ГК. Соответствующее требование адресовано той стороне

договора, которая выступает в роли должника. Однако эта статья, рассчитанная на все вообще обязательства, дополняется статьями гл. 29 ГК. Из них следует, что одностороннее расторжение или изменение договора в принципе недопустимо независимо от того, идет ли речь об обязательстве должника или о правах кредитора.

К числу мер обеспечения реального исполнения относятся и те, которые имеются в виду п. 1 ст. 396 ГК. Указанный пункт презюмирует сохранение необходимости при ненадлежащем исполнении исполнить обязательство в натуре, несмотря на уплату неустойки и возмещение убытков. В отличие от этого при неисполнении действует обратная презумпция: в пользу того, что возмещение убытков и уплата неустойки за нарушение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре (п. 2 ст. 396 ГК). Одним из примеров может служить п. 18 Порядка организации поставки и перевозки продукции (товаров) для обеспечения народного хозяйства и населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Закрепив общее требование – транспортные организации и предприятия обеспечивают своевременное и полное выделение грузоотправителям в соответствии с их заявками вагонов и универсальных контейнеров для отгрузки продукции (товаров) в указанные районы и местности, – названный Порядок определил, что по требованию грузоотправителей при непредоставлении в установленный срок перевозочных средств транспортные организации выделяют для восполнения недогружа продукцию (товары) в течение следующего месяца данного квартала. Перевозочные средства, не предоставленные в последнем месяце квартала, восполняются в первом месяце следующего квартала.

Надлежащее исполнение, которому, в отличие от реального исполнения, практически целиком посвящена гл. 22 ГК «Исполнение обязательства», включает в себя ряд элементов.

1. Исполнение обязательства надлежащему лицу (ст. 312 ГК). Соответствующая норма представляет собой одну из новелл Кодекса. Ее смысл состоит в возможности возложения на должника в случае, когда иное не предусмотрено соглашением сторон или не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, риска вручения исполнения ненадлежащему лицу. Из этого следует, что при возникновении по данному поводу спора бремя доказывания соответствующего факта (исполнение вручено самому кредитору или управомоченному им лицу) возлагается на должника. Для защиты его интересов последнему предоставляется ст. 408 ГК (ранее – ст. 228 ГК 64) право потребовать указанных в этой статье доказательств того, что исполнение действительно произведено, а при отказе кредитора выполнить соответствующее требование – задержать исполнение.

2. Исполнение надлежащим лицом (ст. 313 ГК). Как и в ГК 64 (ст. 171), в действующем Кодексе закреплена презумпция: передача исполнения третьим лицом рассматривается как надлежащее исполнение, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа. Во всех случаях исполнения обязательства другим лицом должник продолжает занимать свое место в обязательстве. Таким образом, речь идет лишь о судьбе обязательства как такового (п. 1 ст. 313 ГК).

3. Исполнение надлежащим предметом (ст. 320 и 317 ГК). Соответствующее требование означает, что предмет исполнения договора (обязательств) – им называют ту вещь, работу или услугу, которую в силу обязательства должник обязан передать, выполнить или оказать кредитору^[613], – по всем своим параметрам, количественным и качественным, должен соответствовать требованиям, которые закреплены в законе, иных правовых актах и договоре.

4. Исполнение в надлежащем месте (ст. 316 ГК). Определение места исполнения обязательства имеет значение не только для решения вопроса о том, где сторона – должник обязана произвести исполнение, но и для некоторых иных вопросов, связанных с исполнением обязанностей. В частности, от места исполнения зависит решение вопроса о распределении расходов по доставке предмета исполнения.

Место исполнения может быть прямо указано в законе, ином правовом акте или договоре. Например, при заключении договора перевозки пассажиров в билете указывается место, до которого транспортное предприятие обязуется доставить пассажира. В некоторых случаях место исполнения вытекает из существа соответствующей обязанности. Так, очевидно, происходит с местом исполнения обязательства, возникшего в результате приобретения билета на футбольный матч. Наконец, место исполнения может вытекать из обычаев делового оборота.

В случаях, когда место исполнения не определено ни одним из названных выше способов, исполнение должно производиться:

а) по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество – в месте нахождения имущества. Имеется в виду передача недвижимости не только в собственность, но и в пользование или иное вещное или обязательственное право. Данное правило распространяется на все объекты, неразрывно связанные с землей (колодец, плотина и т.д.), поскольку их перенос на другое место также невозможен без причинения несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению. Когда же строение продается на снос, возможно и иное место исполнения обязательства. Однако исполнение в месте нахождения недвижимости имеет значение общего правила. Есть причины полагать, что соответствующая норма ст. 316 ГК подлежит

ограничительному толкованию: нет оснований для ее распространения на недвижимые вещи, указанные в ч. 2 п. 1 ст. 130 ГК (воздушные и морские суда и др.);

б) по обязательству передать товар или иное имущество, если это обязательство предусматривает его перевозку, – в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору. Таким образом, местом исполнения признается станция (порт, пристань, аэропорт и т.п.) отправления. Соответствующая норма в равной мере действует тогда, когда перевозка осуществлялась одним видом транспорта (прямая перевозка) и двумя или более (смешанная);

в) по другим обязательствам сторон, в роли которых выступает предприниматель (передать товар или иное имущество), – в месте изготовления либо хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства. В отличие от предшествующего абзаца ст. 316 ГК в данном, во-первых, речь идет только о ситуации, при которой хотя бы одна из сторон – та, которая передает имущество, – выступала в качестве предпринимателя, и, во-вторых, передача имущества не связана с его перевозкой (например, если предполагается, что доставка предмета обязательства будет произведена транспортом контрагента или привлеченной им организации);

г) по денежному обязательству – в месте жительства кредитора (в случаях, когда речь идет о юридическом лице, – в месте его нахождения) в момент возникновения обязательства. Если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства (место нахождения), при этом известил о таком изменении контрагента, местом исполнения признается новое место жительства (место нахождения), с тем что дополнительные расходы падают на контрагента стороны – должника.

д) по всем другим обязательствам – в месте жительства стороны должника – гражданина или в месте нахождения должника – юридического лица.

5. Исполнение в надлежащий срок (ст. 314 и 315 ГК). Нарушением указанного требования может служить как просрочка исполнения, так и досрочное исполнение. Применительно к досрочному исполнению, как уже отмечалось, ГК проводит дифференциацию в зависимости от характера опосредованной договором деятельности. Если эта деятельность является предпринимательской, вступает в силу презумпция в пользу запрещения такого исполнения. И наоборот, если речь не идет о предпринимательской деятельности, в интересах должника презюмируется его право исполнить обязательство по своему выбору: либо в установленный срок, либо досрочно. Как это имеет место в большинстве других норм о надлежащем исполнении, допускается другой, отличный от включенных в ГК правил порядок, предусмотренный законом, иными правовыми актами или условиями оборота либо вытекающий из существа обязательства или обычаев делового оборота.

Выше уже обращалось внимание на то, что презумпция недопустимости досрочного исполнения установлена специально в отношении договора займа, но уже в зависимости от его возмездности: сумма займа, выданного под проценты, может быть возвращена досрочно только с согласия займодавца (п. 2 ст. 810 ГК).

ГК выделил новую категорию – «жесткие сроки». Речь идет о случае, когда из самого договора вытекает, что, если должник нарушит указанный в договоре срок, кредитор заведомо утратит интерес к исполнению. Это означает, что не только досрочное, но и исполнение после срока требует всякий раз предварительного согласия на то покупателя. Указанное правило действует, в частности, применительно к договорам купли-продажи со строго определенным сроком исполнения (п. 2 ст. 457 ГК).

6. Исполнение надлежащим способом. Подобно ГК 64, в действующем Кодексе закреплена презумпция в пользу того, что исполнение обязательства по частям является ненадлежащим, а потому кредитор вправе отказаться от его принятия (ст. 311 ГК). Приведенное решение, естественно, имеет особое значение для ситуации, при которой речь идет об отношениях между предпринимателями или, по крайней мере, такими, в которых предприниматель – кредитор

2. Изменение и расторжение договора

ГК, впервые включивший в качестве самостоятельного подраздела «Общие положения о договоре», выделил в последнем специальную главу, посвященную его изменению и расторжению (гл. 29). В главе прежде всего четко разграничены изменение и расторжение договоров, происшедшие как по соглашению сторон, так и по требованию одной из них. Для обоих этих оснований установлены прямо противоположные презумпции. Имеется в виду, что возможность изменения и расторжения договора по соглашению сторон презюмируется диспозитивной нормой (п. 1 ст. 450 ГК), при этом «иное» может быть установлено самим Кодексом, другими законами либо договором. В отличие от этого одностороннее изменение допускается только в случаях, прямо предусмотренных Кодексом, другими законами или договором (п. 2 ст. 450 ГК).

ГК и иные правовые акты широко используют наряду с «изменением» и «расторжением» еще один термин – «отказ (односторонний отказ) от исполнения». В соответствии с действующим Кодексом (п. 3 ст. 450) в случае, если это допускается законом или соглашением сторон, односторонний отказ от исполнения договора полностью или частично приводит к тому, что договор считается соответственно измененным или расторгнутым. Так, в силу п. 2 ст. 610 ГК в договоре аренды, заключенном на неопределенный срок, каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом контрагента в установленный Кодексом срок.

В ГК и других законах выделены и специальные случаи расторжения договора. Например, при выявлении нецелевого использования ссуды, полученной на строительство или приобретение жилья, у банка возникает право досрочно взыскать выделенный жилищный кредит. Государственному заказчику предоставляется право (при наличии соответствующего решения Правительства РФ) отказаться полностью или частично от продукции, произведенной по государственному контракту, при условии полного возмещения понесенных убытков контрагенту – поставщику в соответствии с действующим законодательством.

Чаще других возможность расторжения предусмотрена как реакция на строго определенные договорные нарушения. Так, заказчики вправе требовать расторжения договора бытового подряда без оплаты выполненной работы и возмещения убытков, если вследствие неполноты или недостоверности полученной информации заключен договор, не обладающий свойствами, которых вправе был ожидать заказчик (п. 2 ст. 732 ГК), а хранитель вправе отказаться от исполнения при просрочке уплаты вознаграждения за хранение более, чем на половину периода, за который должна была производиться оплата (п. 2 ст. 896 ГК). Одностороннее расторжение может последовать при различных нарушениях договора купли-продажи – таких, как существенное нарушение требований к качеству товаров, невыполнение требований о доукомплектовании товара в разумный срок, передача незатаренного товара (п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 480, п. 2 ст. 482 ГК), а равно при отказе покупателя принять товар (п. 3 ст. 484 ГК). Применительно к аренде речь идет о требовании, вызванном использованием арендатором имущества не в соответствии с договорными условиями или его назначением (п. 3 ст. 615 ГК). В договоре займа такое же правило действует в отношении займодавца – при невыполнении заемщиком обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые займодавец не отвечает (ст. 813 ГК).

3. Специальные случаи прекращения договора

«Специальными случаями прекращения договоров» можно назвать ситуации, при которых утрачивают свою силу при наличии указанных в законе обстоятельств обязательства, составляющие содержание договора. Складывающиеся при этом отношения регулируются в основном гл. 29 ГК, которая распространяет свое действие в равной мере на все виды обязательств независимо от оснований их возникновения, а значит, и на обязательства договорные.

Указанная глава различает полное и частичное прекращение обязательств. При полном юридическая связь между кредитором и должником обрывается либо заменяется другой.

Частичное прекращение предполагает, что вся остальная часть связывающего кредитора с должником обязательственного правоотношения сохраняет силу. Так, например, обязательство поставить продукцию может подвергнуться частичному прекращению путем изменения объема подлежащих передаче товаров, а договор строительного подряда – исключению некоторых из ранее включенных в него объектов. Однако при этом остальные условия, например об основаниях взыскания и размере неустойки за различные договорные нарушения (недопоставку, невыполнение подрядных работ в срок и т.п.), продолжают действовать, если только стороны не договорятся об ином.

4. Специальные случаи изменения договора (замена сторон)

Глава 29 ГК подразумевает под изменением договора ситуацию, при которой в нем меняется какое-либо из условий с тем, однако, что, по крайней мере, стороны всегда остаются теми же. Таким образом, речь идет о внутреннем изменении, которое происходит в рамках первоначального договорного правоотношения. Однако гражданское законодательство знает и другую столь же традиционную форму изменения обязательств вообще, договоров в частности. Имеется в виду прямо противоположная ситуация, когда договор (обязательство) сохраняется в первоначальном виде, но меняются его стороны. Это означает, что происходит лишь внешнее изменение договора (обязательства). По поводу указанных, принципиально отличных одно от другого изменений О.С. Иоффе отмечал: «При изменении субъектов сохраняется тот же вид обязательства, но между другими лицами, тогда как при замене одного обязательства другим между теми же самыми субъектами прежний вид обязательственных связей исчезает, а новый появляется. Поэтому в первом случае речь должна идти об изменении и только во втором – о прекращении обязательства.

Изменение обязательств, выходящее за рамки гл. 29 ГК, опирается на одну из трех конструкций: переход прав стороны, выступающей в качестве кредитора, к третьему лицу (цессия), перевод должником своего долга на другое лицо и суброгация – исполнение третьим лицом обязательства с одновременным вступлением в права кредитора. Развернутый гражданский оборот предполагает использование в разной степени всех трех форм изменения договора. Отвечая этим потребностям, ГК развил регулирование первых двух форм и впервые выделил третью.

3.4 Организация договорной работы

Договорная работа - это правовая деятельность корпораций, направленная на регулирование взаимоотношений с контрагентами с помощью договоров.

Договорная работа есть разновидность правовой деятельности, поскольку она осуществляется на основе норм права (централизованных и корпоративных).

Предмет договорной работы составляют хозяйственные договоры, через которые и реализуются результаты производственной коммерческой деятельности корпорации.

Субъект договорной работы - это различные корпорации, хозяйственные связи которых подлежат договорному оформлению.

Субъектов договорной работы характеризует способность от своего имени совершать действия, имеющие юридическое значение для формирования и исполнения договорных обязательств. С этой точки зрения субъекты договорной работы и стороны по хозяйственным договорам совпадают. И те и другие представляют собой предприятия, наделенные правами юридического лица. Юридическую базу участия корпораций в договорной работе составляют их право на совершение сделок, а также право на самостоятельное определение своих хозяйственных связей. Особое место среди субъектов хозяйственной договорной работы занимают коммерческие корпорации (производственные, торговые и т.п.). Их продукция, деятельность, с которой они намереваются получить прибыль, предназначаются для удовлетворения потребностей других (организаций, граждан). В меньшей мере договорная работа связана с некоммерческими корпорациями, выполняющими социально-культурные, социально-бытовые, управленческие функции. Эти корпорации проводят работу по договорам в основном с целью удовлетворения потребностей в приобретении материальных ценностей, обеспечивающих их деятельность.

3.5 Контроль исполнения договоров. Согласование условий договора

От контроля договорной работы в компании зависит очень многое, и своевременные поставки товаров, и своевременная оплата, и отсутствие возможных штрафных санкций со стороны контрагентов, а также отсутствие претензий со стороны налоговых органов. К основным задачам проведения контроля относятся такие важные задачи, как своевременное заключение договоров, прохождение согласований, согласование исполнения условий договора, контроль оплаты, минимизация рисков, связанных со штрафными санкциями, претензионная работа, возможность уменьшения

дебиторской задолженности. Основным документом, который регулирует договорную работу.

Подготовительный этап

Прежде чем начать подготовительный этап, необходимо четко регламентировать договорную работу с помощью локального акта, которым могут руководствоваться все службы компании, в котором были бы прописаны вопросы проверки контрагентов, утверждения проекта договора, согласования, претензионной работы. Следует при этом отметить, что локальные нормативные акты, связанные с контролем договорной работы, могут носить как комплексный характер (например, Положение о ведении договорной работы, Инструкция о порядке ведения договорной работы), так и отражать лишь часть стадий (например, Инструкция о порядке предъявления претензий и исков за неисполнение обязательств).

В таком локальном акте в качестве преддоговорного этапа необходимо осветить следующие этапы работы над договором:

- проверка контрагента;
- утверждение проекта договора;
- подготовка протокола разногласий в случае необходимости.

Утверждение проекта договора

Данная стадия состоит из следующих этапов:

- подготовка и оформление коммерческого предложения, смет, сопроводительных документов;
- принятие решения по заключению договора;
- разработка юридической службой текста договора или использование утвержденного формата договора.

Разрабатывая проект договора необходимо уделить особое внимание следующим условиям договора:

- предмет договора;
- существенные условия договора;
- иные условия договора;
- штрафные санкции;
- правильное указание реквизитов.

В структуре любого хозяйственного договора рекомендуется предусмотреть следующие разделы, которые в ряде случаев могут быть объединены или разделены:

- Преамбула.
- Предмет договора.

- Права и обязанности сторон.
- Стоимость и порядок осуществления расчетов.
- Особые условия договора.
- Ответственность сторон.
- Изменение, расторжение и прекращение договора.
- Конфиденциальность.
- Разрешение споров.
- Обстоятельства непреодолимой силы.
- Срок действия договора.
- Адреса и реквизиты сторон.

Подписи сторон.

Стороны самостоятельно определяют порядок разработки проекта договора и его заключения. При этом они должны основываться на общих принципах, установленных в Гражданском кодексе применительно к конкретному виду договоров. При разработке проекта договора разработчик может использовать различные вспомогательные материалы, например, типовые проекты договоров.

Оформляя текст договора, необходимо соблюдать структуру договора, стиль изложения. Кроме того, необходимо проверить договор на отсутствие стилистических ошибок, указание достоверных данных в приложениях к договору. Например, если компания приложит к договору старые цены, то компания может потерпеть убытки, столкнуться с претензиями контрагентов и потерять клиентов.

Следует отметить, что приложения к договору являются его неотъемлемой частью и оформляются, как правило, с целью вынесения за рамки конструкции договора различных технических деталей. Помимо этого приложениями к договору могут оформляться какие-либо дополнительные требования, спецификации, инструкции, чертежи или, например, цены, зафиксированные на определенный период времени.

Подготовка протокола разногласий в случае необходимости

Данная стадия преддоговорной работы используется в том случае, если компания не согласна с предложением контрагента. Если вам предложили к подписанию проект договора, который вас не устраивает, то оптимальным продолжением работы над договором является составление протокола разногласий. Каких-либо требований к форме данного документа действующее законодательство не предусматривает. Часто содержательная часть оформляется в виде таблицы. В первой колонке указывается спорное условие договора, во второй – измененная формулировка, подлежащая согласованию. Также рекомендуется включать в таблицу и третью колонку, в которой

могут быть изложены различные примечания в отношении согласуемого условия – это могут быть ваши аргументы, направленные на убеждение в своей правоте.

Вместе с тем, в протоколе разногласий следует указывать:

— номер и дату договора, а также предмет договора, к которому составляется протокол разногласий;

— реквизиты сторон;

— содержательную часть, в которой имеются возражения к тексту договора.

После составления протокола разногласий он направляется контрагенту вместе с подписанным договором.

На что следует обратить внимание?

На преддоговорной стадии следует в обязательном порядке проверить контрагента. Кроме того, необходимо предоставлять контрагенту тот проект договора, который планируется подписать, поскольку в противном случае, компания рискует потерять время на длительные согласования, принять не доработанный проект договора. В случае, если договор содержит кабальные условия, а также условия, не соответствующие обычаям делового оборота следует подготовить проект разногласий к договору.

Подписание договора

На стадии подписания договора чаще всего выполняются технологические операции:

оформлением договора (2-3 экз. в зависимости от количества согласующих сторон);

согласованием договора;

проверкой правильности оформления договора;

подписание договора руководителем компании.

Согласование договора проводится ответственными службами компании.

Оформленный договор ответственный исполнитель, готовивший его, согласует с:

Руководителем структурного подразделения;

Юристом;

Главным бухгалтером;

Заместителем руководителя предприятия, курирующим структурное подразделение;

другими заинтересованными должностными лицами.

Лист согласования договора разрабатывается компанией самостоятельно.

После подписания договора каждая сторона по договору получает свой экземпляр договора.

Регистрация договора

После этого договор регистрируется в реестре или журнале регистрации договоров.

Причем журнал регистрации договоров может как вестись в ручную, так и с использованием программного обеспечения. Журнал учета договоров обеспечивает ведение реестра договоров и карточек каждого договора в электронном виде, с указанием физических мест хранения исходных договоров (документов), это облегчает поиск любого договора, как в электронном виде, так и самого документа.

Контроль исполнения договора

Также важно проконтролировать исполнение договора.

Функции контроля могут быть возложены как на одно подразделение, так и на несколько. Контрольные функции закрепляются в положении о договорной работе или же возлагаются в соответствии с обычаями делового оборота на ответственного исполнителя. Рассмотрим, как закрепляется данная функция в конкретном положении.

Контроль исполнения предусматривает проведение следующих мероприятий:

- 1) проверка качества и своевременности исполнения сторонами обязательств по договору, в том числе контроль за своевременным проведением расчетов и предоставлением соответствующих документов в Бухгалтерскую службу для отражения операций в бухгалтерском учете;
- 2) проверка сроков действия договора, при необходимости осуществление процедуры изменения сроков договора;
- 3) составление проектов писем, уведомлений, дополнительных соглашений и других документов к договору;
- 4) осуществление необходимых для оформления отношений по договору действий, таких, как приемка исполненного по договору, составление актов, выставление и получение счетов и т.д.;
- 5) своевременное информирование и передача в случае нарушения контрагентами условий договора необходимых документов в Правовой департамент, Департамент безопасности и другие заинтересованные подразделения с целью принятия необходимых мер.

Ответственность за своевременный и надлежащий учет исполнения обязательств по договору несет руководитель подразделения-исполнителя.

Бухгалтерская служба, Правовой департамент и Департамент безопасности вправе самостоятельно осуществлять выборочную проверку результатов исполнения договоров. При проведении этих проверок подразделение-исполнитель обязано предоставлять все необходимые документы, подтверждающие выполнение работ, иные дополнительные материалы и пояснения».

Особое внимание следует уделить контролю за платежами.

При этом очень важно оптимизировать работу с кредиторской задолженностью. Чтобы оптимизировать использование средств, составляющих кредиторскую задолженность, не увеличивая при этом сроков ее погашения, необходимо досконально изучить существующий в компании порядок осуществления платежей, внимательно рассмотрев условия договоров, проверив правильность ввода деталей платежей в компьютерные системы финансового подразделения компании и сопоставив сроки еженедельных платежей с условиями контрактов во избежание досрочной оплаты.

Очень важно установить:

- сроки и даты оплаты по договору;
- даты просрочки платежей и возможные штрафные санкции;
- суммы штрафных санкций в случае просрочки платежей.

Рассмотрим пример расчета штрафных санкций.

На что следует обратить внимание?

На стадии согласования условий договора следует обратить внимание на то, чтобы вторая сторона не «подсунула» договор с другими условиями, которые на преддоговорной стадии не рассматривались. В этом случае существует риск заключения договора на кабальных условиях.

Право подписания договора имеют:

лица, занимающие соответствующую должность, в соответствии с учредительными документами организации,
лица, получившие доверенность.

Если договор подпишут неустановленные лица, то имеются риски судебных споров.

Кроме того, все договоры должны быть в обязательном порядке зарегистрированы, что позволит облегчить их поиск, исполнение, хранение. Выдачу оригиналов и копий договоров следует осуществлять на основании письменного запроса. Кроме того, все договоры должны храниться в одном месте, а не каждой службой в отдельности. Также важно проконтролировать исполнение договора, в том числе оплату по договору, исполнение договорных обязательств.

Проверка финансовых потоков и платежей является чрезвычайно важной задачей, поскольку в случае отсутствия контроля возможно наступление следующих негативных последствий:

- рост дебиторской и кредиторской задолженности;
- финансово неустойчивое положение компании и возможное банкротство;
- риски судебных споров;
- уплата штрафных санкций.

При проверке исполнения договора важно контролировать не только каждый этап исполнения договора, но и порядок согласования, разработки документов, оплаты и претензионной работы. Так, если договор месяцами согласуется в структурных подразделениях, то контрагент может просто отказаться от заключения договора. Поэтому некоторые компании утверждают планы мероприятий по каждому договору, который заполняет ответственный исполнитель.

Самой распространенной ошибкой является отсутствие контроля за договорной работой или ослабленный контроль. Также ошибочно считать, что контроль может осуществляться, например, юристами или бухгалтерами самостоятельно нормативного регулирования.

Поэтому очень важно установить контроль за договорной работой и разработать документ, в котором бы содержалась пошаговая инструкция по проведению контроля за договорной работой, контроля за исполнением обязательств по договорам и претензионной работой.

Претензионная и судебная работа

Претензионная работа является очень важной составляющей контроля договорной работы, поскольку позволяет исправить недостатки работ, услуг, исключить убытки в работе.

При этом очень важно в самих договорах определять порядок претензионной работы. Поясним почему. Например, по договорам подряда в соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе незамедлительно заявить об этом подрядчику. При этом не ясно, в какой срок должно быть сделано заявление, чтобы суд признал его незамедлительным. Заказчик, не предъявивший подрядчику претензий относительно качества работ в разумный срок после выявления недостатков, теряет право требовать возмещения убытков.

Судебная работа

В случае несоблюдения претензионных требований необходимо обратиться в суд. В самом исковом заявлении должны быть указаны сведения о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора с ответчиком, а к исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение претензионного порядка урегулирования спора.

Иск составляется в письменной форме.

В соответствии со ст.131-132 ГПК РФ, в иске указывается следующая информация.

В исковом заявлении должны быть указаны:

- 1) наименование суда, в который подается заявление;
- 2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;
- 3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения;
- 4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования;
- 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
- 6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
- 7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;
- 8) перечень прилагаемых к заявлению документов.

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.

К основным моментам договорной работы можно отнести преддоговорную работу, в которой важно быстро и качественно подготовить проект договора, а также проверить контрагента. На стадии подписания договора основным моментом является контроль за соблюдением договорных условий. При этом в случае несоблюдения условий важно перейти к стадии претензионно-судебной работы.

3.6 Ответственность за нарушение договорного обязательства

Обязательства, принятые на себя сторонами гражданско-правовых отношений, исполняются ими в соответствии с правилами, предусмотренными законом. Если одна из сторон допускает отступление от них, то права другой стороны нарушаются. Главным видом нарушений является неисполнение обязательств по договору.

Неисполнение обязательств по договору (договорных обязательств)

Такое действие (или бездействие) повлечет за собой использование мер ответственности, предусмотренных за нарушение обязательств, предусмотренных гл. 25 Гражданского кодекса.

Особенности ответственности за неисполнение договорных обязательств

Гражданская ответственность предусматривает применение к правонарушителю мер воздействия, носящих имущественный характер и влекущих для него уменьшения собственного имущества.

Сторона, претерпевшая ущерб, причиненный ей неисполнением обязательств по договору, самостоятельно выбирает способ защиты из закрепленных в законе, руководствуясь тем, в чем состояло нарушение, и каковы оказались его последствия.

- ✓ Однако, для того, чтобы предъявить требования к контрагенту, необходимо, прежде всего, убедиться в наличии всех компонентов состава правонарушения:
- ✓ противоправном поведении должника;
- ✓ возникновении у кредитора убытков;
- ✓ наличия причинной связи между противоправным поведением должника и возникновением убытков у кредитора;
- ✓ вины должника.

Возмещение убытков за неисполнение обязательств по договору

Универсальной мерой ответственности, применимой в любом случае, является возмещение убытков. Состав убытков определяется как реальный ущерб (денежная стоимость утраченного имущества, настоящие и будущие расходы для устранения последствий нарушения) и упущенная выгода (неполученные вследствие правонарушения доходы).

Применение данной меры наказания за неисполнение договорных обязательств является общим правилом, безотносительно того, предусмотрено ли это договором. Убытки должны быть возмещены в полном объеме. Это максимальная мера ответственности, применяемая к должнику, тогда как все прочие засчитываются при ее исчислении.

Законом или договором может предусматриваться ограничение возмещения убытков, в части упущенной выгоды. Если такое правило не установлено, то, определяя ее размер, стоит руководствоваться принципом разумности.

Иные меры ответственности

К ним, прежде всего, относится выплата неустойки. Это денежная сумма, определяемая законом или договором и подлежащая к выплате кредитору при неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств должником.

Соглашение об этом способе восстановления нарушенных прав должно всегда заключаться в письменной форме. Если такого документа нет, то соглашение о неустойке недействительно.

Пострадавшая от действий контрагента сторона вправе потребовать и возмещения ущерба, и выплаты неустойки. В этом случае, убытки возмещаются лишь в части

непокрытой неустойкой. Иногда, применяется иной порядок сочетания этих двух способов защиты прав стороны, пострадавшей от неисполнения обязательств по договору. Еще одним видом ответственности, применяемой в гражданско-правовых отношениях, является взыскание процентов за пользование чужими деньгами. Если убытки, вызванные таким правонарушением, превышают подлежащий взысканию процент, то у кредитора есть право требовать их возмещения.

Применение мер ответственности за неисполнение обязательств по договору осуществляется судом по иску пострадавшей стороны.

4. Планирование и обоснование закупок

4.1 Планирование и обоснование закупок. Централизованные закупки

Планирование является одной из важнейших составляющих и ключевым этапом закупочной деятельности как государственных и муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений, так и коммерческих организаций. При этом планирование для обеспечения государственных и муниципальных нужд имеет ряд особенностей, обусловленных в первую очередь порядком финансирования деятельности получателей бюджетных средств, а также самой процедурой закупки, установленной Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). По общему правилу планирование закупочной деятельности осуществляется по правилам гл. 2 Закона о контрактной системе. Особенности планирования закупок в рамках государственно-го оборонного заказа устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Бюджетные учреждения при наличии правового акта (положения о закупках), принятого в соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), закупки за счет приносящей доход деятельности планируют по Закону № 223-ФЗ.

Закон о контрактной системе предусматривает два вида планирования: среднесрочное – план закупок (ст. 17) и краткосрочное – план-график (ст. 21). План закупки составляется заказчиком: – на три года (если срок закупки превышает три года, информация вносится на весь срок закупки); – исходя из целей проведения закупки: – с учетом требований к продукции (в том числе предельной цены) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков по ст. 19. План-график: – содержит перечень закупок на финансовый год; – является основанием для осуществления закупок; – формируется заказчиком в соответствии с планом закупок. В состав плана закупок включаются следующие сведения: – идентификационный код закупки (ст. 23): – указывается также в плане-графике, извещении, документации, контракте и других документах и обеспечивает их взаимосвязь; – формируется на основе КБК, кодов общероссийских классификаторов, каталога продукции (товаров, работ, услуг) (до 1 января 2017 г. – на основе КБК и классификаторов); С 1 января 2017 г. наименование объекта закупки указывается в соответствии с каталогом продукции, с 1 января 2016 г. код каталога учитывается при формировании идентификационного кода закупки; – цель осуществления закупки; – наименование и описание объекта закупки (ст. 33), объем

продукции; – объем финансового обеспечения закупки; – сроки (периодичность) осуществления закупок; – обоснование закупки (ст. 18); 194 Представители Института госзакупок – информация о закупках технически и технологически сложной, инновационной, высокотехнологичной или специализированной продукции, а также продукции для проведения научных исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ; – информация об обязательном общественном обсуждении закупки (ст. 20); – дополнительная информация (если определена Правительством Российской Федерации, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием).

В состав плана-графика включаются следующие сведения: – идентификационный код закупки; – наименование и описание объекта закупки, его характеристики (ст. 33), объем, планируемые сроки (периодичность) поставки продукции, начальная цена, обоснование закупки (ст. 18), размер аванса (если предусмотрен), этапы оплаты (если исполнение контракта и оплата предусмотрены поэтапно); – дополнительные требования к участникам (при наличии), их обоснование; – способ закупки и обоснование его выбора; – дата начала процедуры закупки; – информация о размере обеспечения заявки и контракта; – информация о применении критерия оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта»; – информация о банковском сопровождении контракта (ст. 35); – дополнительная информация (если определена Правительством Российской Федерации, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием).

С 1 января 2015 г. обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, а также законодательству и иным нормативным правовым актам. Порядок обоснования закупок и форма обоснования устанавливаются Правительством Российской Федерации. Лисовенко Ольга Константиновна 195 При формировании плана закупок обоснованию подлежат: – объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных образований. При формировании плана-графика обоснованию подлежат: – начальная (максимальная) цена контракта; – способ определения поставщика, в том числе дополнительные требования к участникам закупки. Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе мониторинга, аудита и контроля. По результатам конкретная закупка может быть признана необоснованной. В

случае признания планируемой закупки необоснованной органы контроля выдают предписания об устранении выявленных нарушений и привлекают к административной ответственности виновных лиц (ч. 6 ст. 18).

4.2 Понятие начальной (макс.) цены контракта, ее назначение, методы определения

Опираясь на Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" №44-ФЗ от 05.04.2013

1. В целях централизации закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, могут быть созданы государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, или несколько таких органов, казенных учреждений либо полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков могут быть возложены на один такой государственный орган, муниципальный орган, одно такое казенное учреждение или несколько государственных органов, муниципальных органов, казенных учреждений из числа существующих. Такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или о наделении их указанными полномочиями. Не допускается возлагать на такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения полномочия на обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, и подписание контракта. Контракты подписываются заказчиками, для которых были определены поставщики (подрядчики, исполнители).

2. Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нескольких федеральных органов исполнительной власти, федеральных казенных и бюджетных учреждений, а также полномочия на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты, для нескольких федеральных органов исполнительной власти, федеральных казенных учреждений могут быть возложены на

федеральный орган исполнительной власти или федеральное казенное учреждение либо несколько федеральных органов исполнительной власти или федеральных казенных учреждений.

3. Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нескольких органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных органов, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а также полномочия на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты, для нескольких органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенных учреждений субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений могут быть возложены соответственно на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенное учреждение субъекта Российской Федерации, муниципальный орган, муниципальное казенное учреждение или несколько указанных органов, учреждений.

4. Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, на которые возложены полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, вправе осуществлять полномочия уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муниципальных образований на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основании соглашений между субъектами Российской Федерации и находящимися на их территориях муниципальными образованиями.

5. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны принять решение об осуществлении полномочий заказчика данными органами, их территориальными органами или учреждениями (при осуществлении данными органами функций и полномочий учредителя учреждений) следующими способами:

1) осуществление данными органами полномочий на:

а) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков;

б) планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных и муниципальных

контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для соответствующих государственных и муниципальных заказчиков;

2) наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения или несколько уполномоченных органов, уполномоченных учреждений полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков;

3) наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения или несколько уполномоченных органов, уполномоченных учреждений полномочиями на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для соответствующих государственных и соответствующих муниципальных заказчиков;

4) осуществление каждым заказчиком своих полномочий самостоятельно.

6. Если условием предоставления из федерального бюджета или бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, является централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет указанных межбюджетных трансфертов, Правительство Российской Федерации вправе наделить уполномоченный орган, уполномоченное учреждение полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков, действующих от имени субъекта Российской Федерации, муниципальных заказчиков, соответствующих бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых определены решениями органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.

7. Если условием предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, является централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет указанных межбюджетных трансфертов, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе наделить уполномоченный орган, уполномоченное учреждение полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, действующих от имени субъекта Российской Федерации,

муниципальных заказчиков, соответствующих бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых определены решениями органов местного самоуправления.

8. Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение субъекта Российской Федерации, муниципального образования, осуществляющие полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на основании соглашения между субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием вправе осуществлять полномочия уполномоченных органов, уполномоченных учреждений соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального образования на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков, действующих от имени субъекта Российской Федерации, бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений.

9. Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, полномочия которых определены решениями органов местного самоуправления муниципального района, городского округа, вправе осуществлять полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени поселений, бюджетных учреждений поселений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых определены указанными в частях 3 и 5 настоящей статьи решениями органов местного самоуправления поселений, на основании соглашений между муниципальным районом, городским округом и входящими в их состав поселениями.

10. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями определяется решениями о создании таких органов, учреждений либо решениями о наделении их полномочиями в соответствии с настоящей статьей.

11. К деятельности уполномоченных органов, уполномоченных учреждений в пределах полномочий, установленных решениями о создании таких органов, учреждений либо решениями о наделении их полномочиями в соответствии с настоящей статьей, применяются положения настоящего Федерального закона, которые регламентируют права и обязанности заказчика, а также контроль в сфере закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере закупок.

5. Осуществление закупок

5.1 Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

общая характеристика способов, основные правила выбора

Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.



Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) самостоятельно, при этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

При осуществлении закупки путем проведения конкурса или закрытого аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием или двухэтапного конкурса либо приглашении принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или закрытом аукционе, в конкурсной документации, документации об аукционе отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в

конкурсе или аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт.

При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 44-ФЗ. Контракт с победителем либо победителями совместных конкурса или аукциона заключается каждым заказчиком.

Организатором совместных конкурса или аукциона выступает один из заказчиков, которому другие заказчики передали на основании соглашения часть своих полномочий на организацию и проведение таких конкурса или аукциона.

Указанное соглашение должно содержать: 1) информацию о сторонах соглашения; 2) информацию об объекте закупки и о предполагаемом объеме закупки, в отношении которой проводится совместный конкурс или совместный аукцион; 3) начальную (максимальную) цену контракта или контрактов и обоснование такой цены; 4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 5) информацию об организаторе совместных конкурса или аукциона, в том числе перечень полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения; 6) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, регламент работы такой комиссии; 7) порядок и сроки разработки и утверждения документации о закупке; 8) примерные сроки проведения совместных конкурса или аукциона; 9) порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных конкурса или аукциона; 10) срок действия соглашения; 11) порядок рассмотрения споров; 12) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при проведении совместных конкурса или аукциона.

Организатор совместных конкурса или аукциона утверждает состав комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются представители сторон соглашения пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением.

Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных конкурса или аукциона пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта каждого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов, в целях заключения которых проводятся совместные конкурсы или аукционы.

Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.2 Требования к участникам закупки.

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования ко всем участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

Например, в Федеральном законе от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" определены виды деятельности, осуществление которых возможно только лицами, имеющими соответствующую лицензию. Если объектом закупки является такой вид деятельности, участники закупки должны иметь лицензию на его осуществление. Другим примером могут служить требования Градостроительного кодекса РФ к лицам, осуществляющим отдельные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, о наличии свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2) правомочность участника закупки заключать контракт;

Под правомочностью участника закупки целесообразно понимать предусмотренную законом и учредительными документами возможность участника осуществлять юридически значимые действия (правоспособность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дееспособность иных физических лиц). Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, т.е. внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ. Индивидуальный предприниматель вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе принимать участие в закупках, с момента его государственной регистрации. Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, для участия в закупках должно быть дееспособным, т.е. совершеннолетним (или не достигшим восемнадцатилетнего возраста, но состоящим в браке либо эмансипированным) и не лишенным дееспособности в установленном законом порядке.

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

Под ликвидацией юридического лица понимается прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей к другим лицам в порядке правопреемства.

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Признание лица несостоятельным (банкротом) влечет за собой открытие конкурсного производства - процедуры, направленной на соразмерное удовлетворение требований кредиторов.

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Административное приостановление деятельности является одним из видов административных наказаний, предусмотренных ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ, и заключается во временном прекращении осуществления отдельных видов деятельности. Административное приостановление деятельности назначается судьей, а в отдельных случаях - уполномоченными должностными лицами.

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов.

Кроме того, в определенных случаях к участникам закупки предъявляются и другие требования.

Заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию:

- 1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
- 2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
- 3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
- 4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

При проведении конкурсов и аукционов заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок. При этом в конкурсной документации, документации об аукционе заказчиком должны быть указаны размер обеспечения заявок и условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе осуществляется участником закупок. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении

аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется при проведении электронного аукциона.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика, возвращаются на счет участника закупки при проведении конкурса и закрытого аукциона в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении электронного аукциона прекращается блокирование таких денежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

- 1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола подведения итогов электронного аукциона, протокола закрытого аукциона. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;
- 2) отмена определения поставщика;
- 3) отклонение заявки участника закупки;
- 4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
- 5) получение заявки на участие в определении поставщика после окончания срока подачи заявок;
- 6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведения электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:

- 1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

- 2) непредоставление или предоставление с нарушением условий до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;
- 3) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в определении поставщика после истечения срока окончания подачи таких заявок.

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Контракт заключается после предоставления обеспечения исполнения контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения контракта к такому участнику не применяется.

Информация об установленных заказчиком единых требованиях и дополнительных требованиях указывается в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Заказчики не вправе устанавливать иные требования к участникам закупок. Данные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

5.3 Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического задания. Нормирование в сфере закупок

Правила описания объекта закупки:(по степени убывания значимости правил)

1. Должно быть основано на правилах нормирования
2. Должно учитывать антимонопольные требования
3. Должно соответствовать Закону № 44-ФЗ
4. Должно быть подготовлено с учетом требований законодательства о техническом регулировании
5. Должно учитывать требования законодательства об энергетической эффективности и энергосбережении
6. Должно учитывать пожелания конечного потребителя

Нормирование в сфере закупок (ст.19 Закона о КС)

- установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг)
- и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.

ПРАВИЛА НОРМИРОВАНИЯ РАЗМЕЩАЮТСЯ в ЕИС

- Правила нормирования должны обеспечить установление таких требований к количеству, качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам ТРУ, которые позволят обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не приведут к закупкам ТРУ, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством РФ

Требования к формированию технического задания.

1. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ при закупке ТРУ заказчики должны руководствоваться следующими принципами: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.
2. Закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (п. 2, ч. 1, ст. 17) гласит, что при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе запрещено создавать участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественные условия участия в торгах, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено законодательством. Ограничить конкуренцию с помощью технического задания очень легко, указав в нем конкретные технические характеристики того товара, который вы хотите закупить. За этим могут последовать санкции контрольных органов. Поэтому необходимо очень

внимательно составлять техническое задание с учетом всех требований законодательства, но при этом соблюдая интересы организации-заказчика в смысле приобретения именно таких товаров, работ, услуг, которые требуются.

Лучше, чтобы техническое задание формировал именно инициатор закупки, то есть тот, кто будет использовать предмет закупки. При этом специалисты по закупке обязательно контролируют и проверяют техническое задание на его соответствие антимонопольному законодательству (ст. 17 Закон № 135-ФЗ).

На этапе формирования технического задания решается вопрос о разбивке закупки на лоты. Т.е. будет ли закупка всего, что описано в техническом задании производиться одним лотом, или целесообразно разделить ее на несколько лотов.

В техническом задании обязательно нужно указывать в качестве одного из требований, что товар должен быть новый. Поскольку Законом № 223-ФЗ это никак не регламентируется (в отличие от Закона № 94-ФЗ), то участники закупки вправе будут поставить бывший в употреблении товар в случае, если заказчик не укажет конкретно, что он должен быть новый.

Правильное техническое задание содержит:

Описание ТРУ (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Количество, срок и место поставки.

Комплектацию.

Требование к расходам на эксплуатацию товара.

Требования к качеству.

Требования к монтажу и доставке.

Требования к обучению персонала.

Список передаваемой документации.

Требования к остаточному сроку годности.

Требования к объему и сроку предоставления гарантий.

Формируем лоты правильно.

В один лот лучше не включать:

технологически и функционально не связанную продукцию (компьютеры и продукты);

виды деятельности подлежащие лицензированию и не подлежащие (компьютеры и ПО).

Правила формирования лота.

1. Должно быть предусмотрено право участия по любому количеству лотов.

Если поставщик победил в одном лоте, то неправомерно ограничивать его участие в других лотах. Это будет признано ограничением конкуренции.

2. Начальная цена и размеры обеспечения должны быть установлены по каждому лоту отдельно.
3. Победа в одном лоте не может быть обусловлена победой в другом лоте.
4. Договоры заключаются по всем лотам отдельно, или если один победитель – 1 договор на все лоты.
5. Торги могут быть признаны несостоявшимися по каждому лоту отдельно.

Популярные способы ограничения количества участников.

1. Установление требований к продукции, характерных только для одного товарного знака
Подробное описание конкретных технических характеристик товара, который к тому же может быть поставлен только одним поставщиком – его производителем, неизбежно приведет к вопросам от антимонопольных органов. Лучше вместо этого указывать функциональные характеристики требующегося товара.
2. Включение в лот разнородной продукции.
3. Включение в лот кроме прочей продукции продукцию, подлежащую лицензированию.
4. Включение в лот «разнолицензируемой» продукции.
5. Требования по нескольким местам поставки.
6. Нереальные сроки.
7. Установление трудновыполнимых требований по предоставлению документов.

Правила определения качества продукции согласно ст. 469, 721 ГК РФ:

1. Поставщик обязан передать заказчику товар, качество которого соответствует договору.
2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара поставщик обязан передать заказчику товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
3. Если поставщик при заключении договора был поставлен заказчиком в известность о конкретных целях приобретения товара, то поставщик обязан передать заказчику товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.
4. При продаже товара по образцу или по описанию поставщик обязан передать заказчику товар, который соответствует образцу или описанию.
5. Если законом предусмотрены обязательные требования к качеству товара, то поставщик обязан передать заказчику товар, соответствующий этим обязательным требованиям. При этом техническое задание может содержать повышенные требования к качеству по сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными законом.

Последствия некорректного составления технического задания:

придется приобрести самое дешевое и плохого качества;
придется купить б/у товар;

отсутствие предложений вообще;

придется закупать отдельной процедурой комплектующие, пуско-наладочные работы, обучение и прочее.

При описании в Положении о закупке требований к техническому заданию можно ориентироваться на нормы Контрактной системы, прописанные в Законе № 44-ФЗ.

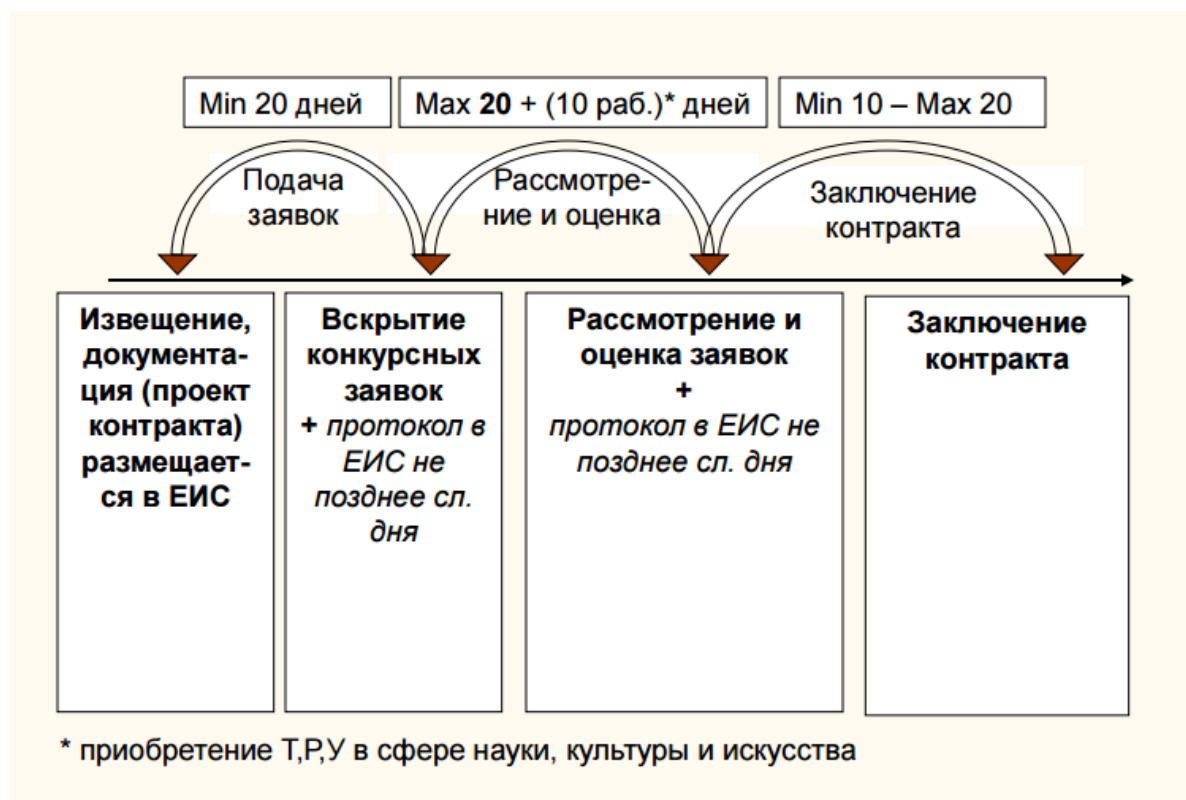
5.4 Порядок проведения конкурсов закупок

Конкурс - конкурентный способ закупки, при котором победителем признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения о закупках, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. Такой способ закупки целесообразно использовать когда заказчику важна не только цена (происходит сокращение роли ценовых критериев, ФЗ №223 этому не препятствует, в пользу тех критериев, которые наиболее точно помогут определить заказчику победителя и его готовность к эффективному взаимодействию), но и ряд других параметров закупаемых товаров, работ или услуг. Победителем в конкурсе является лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса не менее чем за 20 дней (по ФЗ № 223) до дня окончания приема заявок . Участники подают вместе с указанным в закупочной документацией пакетом документов заполненные заявки установленной формы с ценовым предложением и другими характеристиками закупаемого товара (работ или услуг). Конкурсная процедура проходит несколько этапов: извещение о проведении конкурса, прием заявок, вскрытие заявок, рассмотрение и оценка заявок, подведение итогов и заключение договора с победителем.

В закупочной документации заказчик указывает критерии, по которым будут оцениваться поданные заявки участников. Каждый критерий имеет свой коэффициент значимости и систему начисления баллов. Например, заказчик указывает такие критерии оценки как: цена (значимость критерия 40 %, опыт выполнения аналогичных работ участником закупки – значимость критерия 20 %, срок гарантии – значимость критерия 30 %, срок выполнения работ – значимость критерия 10 %). Победителем становится участник, кто набрал наибольшее количество баллов по результатам оценки заявок. Заказчик обязан заключить договор с победителем процедуры в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении открытого конкурса.

Конкурс также может проходить в электронном виде на ЭТП, в соответствии с ее регламентом, весь документооборот будет осуществляться в электронной форме. Некоторые заказчики используют в качестве одного из способов закупок тендер. Как правило, это копия конкурса, только под другим названием. Делается это для того, чтобы закупка не попадала под действие Гражданского кодекса РФ (ст. 447-449). Но на практике, тендер воспринимается как конкурс св судах (как и запрос предложений) со всеми соответствующими правовыми последствиями.

Конкурс может быть многоэтапным. На первом этапе многоэтапного конкурса участники закупки представляют первоначальные конкурсные заявки, содержащие технические предложения без указания цены, а также документы, подтверждающие соответствие участников установленным в конкурсной документации требованиям. К участию во втором этапе многоэтапного конкурса допускаются только те участники, которые по результатам первого этапа допущены комиссией по закупке до участия в этапе и получили адресные приглашения. На втором (заключительном) этапе заказчик предлагает участникам представить окончательные конкурсные заявки с указанием цены — итоговое технико-коммерческое предложение. (порядок проведения заказчик указывает в закупочной документации в соответствии с Положением о закупках).



5.5 Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки

1. Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в документации о закупке устанавливает следующие критерии:

- 1) цена контракта;
- 2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
- 3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
- 4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

2. При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять предусмотренные частью 1 настоящей статьи критерии, вправе устанавливать по своему усмотрению не предусмотренные частью 1 настоящей статьи критерии оценки заявок, окончательных предложений, их величины значимости, а также вправе не применять установленные частью 6 настоящей статьи величины значимости критериев.

3. В случаях, предусмотренных в соответствии с частью 16 статьи 34 настоящего Федерального закона, а также в иных установленных Правительством Российской Федерации случаях для оценки заявок участников закупки заказчик в документации о закупке вместо критериев, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, вправе устанавливать в качестве критерия стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта включает в себя расходы на закупку товара или выполнение работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока их службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта производится с учетом методических рекомендаций, предусмотренных частью 20 статьи 22 настоящего Федерального закона.

4. В документации о закупке заказчик обязан указать используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии и их величины значимости. При этом количество используемых при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев, за исключением случаев проведения аукциона, должно быть не менее чем два, одним из которых является цена контракта. Не указанные в документации о закупке критерии и их величины значимости не могут применяться для целей оценки заявок.

5. Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о закупке, составляет сто процентов. Величина значимости критерия, указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи, не должна превышать величину значимости критерия, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи.

6. Сумма величин значимости критериев, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения контрактов на исполнения (как результат интеллектуальной деятельности), а также на финансирование проката или показа национального фильма, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ должна составлять не менее чем двадцать процентов суммы величин значимости всех критериев (за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 37 настоящего Федерального закона). В случае, если при заключении таких контрактов критерий, указанный в пункте 2 части 1 настоящей статьи, не используется, величина значимости критерия, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, должна составлять не менее чем двадцать процентов суммы величин значимости всех критериев (за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 37 настоящего Федерального закона). Величина значимости критерия, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, при определении исполнителей в целях заключения контракта на создание произведения литературы или искусства может быть снижена до нуля процентов суммы величин значимости всех критериев.

7. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся произведений литературы и искусства, применяются в отношении:

- 1) литературных произведений;
- 2) драматических и музыкально-драматических произведений, сценарных произведений;
- 3) хореографических произведений и пантомимы;
- 4) музыкальных произведений с текстом или без текста;
- 5) аудиовизуальных произведений;
- 6) произведений живописи, скульптуры, графики, дизайна, графических рассказов, комиксов и других произведений изобразительного искусства;
- 7) произведений декоративно-прикладного и сценографического искусства;
- 8) произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства (внешний и внутренний облик объекта, его пространственная, планировочная и функциональная организация, зафиксированные в виде схем или макетов либо описанные иным способом, кроме проектной документации);
- 9) фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии;

- 10) производных произведений;
- 11) составных произведений (кроме баз данных), представляющих собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
8. Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, в том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливается Правительством Российской Федерации. Заказчик для целей оценки заявок, окончательных предложений участников закупки в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги, вправе не использовать критерии, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи.
9. Не допускается использование заказчиком не предусмотренных настоящей статьей критериев или их величин значимости, установленных частью 6 настоящей статьи и в соответствии с частью 8 настоящей статьи, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи. В случае невыполнения заказчиком требования настоящей части определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть признано недействительным по иску участника или участников закупки.

5.6 Порядок осуществления закупок

Основанием для проведения закупки являются:

- включение закупаемых товаров (работ, услуг) в годовой план закупки;
- закупочная документация, согласованная в порядке, установленном внутренними документами заказчика (за исключением закупок у единственного поставщика и закупок по упрощенной схеме).

Общая последовательность действий при проведении закупочной процедуры, если иное не предусмотрено закупочной документацией, законом или не вытекает из существа закупочной процедуры, как правило, состоит из следующих этапов:

Планирование закупок

1. Заказчик размещает на своем Интернет-сайте, официальном сайте План закупок товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год (в соответствии с п. 2. ст.4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном сайте такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации).

2. Планирование осуществления закупок осуществляется ответственным за планирование осуществления закупок ЛГ МУП «УК ЖКК», которым составляется план и утверждается директором предприятия.

При составлении плана проведения процедур закупок учитываются:

- заявки структурных подразделений Заказчика о включении в План соответствующей закупки;
- предполагаемые закупки продукции в рамках утвержденных планов и программ Заказчика.
- при планировании осуществления закупок и подготовке документации процедуры закупки должны учитываться нормативная или расчетная длительность технологического цикла выполнения работ, оказания услуг, поставки товара.
- план проведения процедур закупок разрабатывается в соответствии с порядком, утвержденным Правительством РФ, и настоящим Положением.
- ежегодно руководителем предприятия утверждается план проведения процедур закупок на очередной финансовый год.

3. Заказчик вправе вносить изменения в план закупок при изменении потребности в товарах, работах, услугах.

4. Сведения о потребностях в товарах, работах и услугах предприятия подлежат оценке обоснованности на предмет их соответствия:

- 1) функциям и полномочиям
- 2) финансовому плану;
- 3) производственному плану;
- 4) установленным нормативными актами и внутренними документами заказчика нормативам обеспеченности и расходования;
- 5) иным внутренним документам заказчика.

5. При формировании плана закупок заказчик исходит из минимально достаточных требований к товарам, работам, услугам, под которыми понимаются требования, которые обеспечивают приобретение достаточных по количеству и качеству товаров, работ, услуг, потребительские свойства и иные характеристики которых позволяют достичь полного удовлетворения той или иной потребности, но не приводят к закупкам товаров, работ и услуг с избыточными потребительскими свойствами или иными характеристиками, либо являющихся предметами роскоши, работ (услуг) высшей ценовой категории.

6. В случае, если какая либо потребность не может быть выражена путем указания

на ее наименование, количество, период удовлетворения и т.п., в плане закупок могут быть приведены сведения общего характера.

7. Размещение плана закупок не налагает на заказчика обязательства осуществить предусмотренную планом закупку.

8. Если планом закупки предусмотрен способ закупки конкретной продукции, заказчик вправе избрать другой способ исходя из своих текущих потребностей.

9. Если планом закупки предусмотрено несколько способов закупки конкретной продукции или способ закупки не предусмотрен, заказчик вправе применить один из указанных в плане способов или избрать любой способ исходя из своих текущих потребностей.

Этапы проведения закупочной процедуры

Этап 1. Составление закупочной документации.

1. В рамках подготовки к проведению закупки инициатор закупки подготавливает закупочную документацию, в состав которой входят:

Наименование документа

Содержание документа

«Извещение о закупке»

- 1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный положением о закупке способ);
- 2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
- 3) предмет договора;
- 4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- 5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) в случае необходимости ее установления;
- 6) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
- 7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;
- 8) размер обеспечения заявки (при необходимости установления такого требования);
- 9) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости установления такого требования);

- 10) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
- 11) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- 12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
- 13) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения закупки до ее проведения;
- 14) срок, в течение которого должен быть подписан договор.

«Описание предмета закупки»

- 1) указание количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
- 2) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
- 3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;
- 4) требования к участникам закупочной процедуры;
- 5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- 6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- 7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- 8) критерии оценки заявок участников;
- 9) порядок оценки и сопоставления заявок участников.

«Проект договора»

Как правило, типовой договор

«Заявка на участие в закупке»

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.

Обязательные документы в составе заявки на участие в закупке:

1. Заявление на участие в закупке (составляется по форме в соответствии с закупочной документацией);
2. Предложение участника;
3. Сведения об участнике (наименование для юридических лиц, ФИО для физических лиц, юридический адрес, адрес регистрации места жительства, почтовый адрес, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН, банковские реквизиты, номер контактного телефона (с указанием кода города), контактное лицо, номер факса (с указанием кода города), адрес электронной почты, название и адрес официального сайта участника в сети Интернет, должность, фамилия, имя, отчество руководителя участника, должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от имени участника, наименование документа (при необходимости – его номер и дата), на основании которого лицо, осуществляет заключение договора;
- 4) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты представления;
- 5) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание документов;
- 6) копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (лицензии, свидетельства, разрешения);
- 7) другие документы в соответствии с требованиями закупочной документации;
- 8) опись документов.

Закупочная документация не составляется:

- при осуществлении закупок на сумму до 100 тыс. руб. (а в случае, если выручка заказчика за отчетный финансовый год превышает 5 млрд. руб. – 500 тыс. руб.);
- при осуществлении закупок у единственного поставщика.

В качестве проекта договора, как правило, используется типовый договор.

В случае невозможности применения типового договора разрабатывается нетиповая форма договора.

Извещения о закупках размещаются на сайте zakupki.gov.ru.

Этап 2. Согласование закупочной документации

Закупочная документация подлежит согласованию в порядке, установленном внутренними правилами заказчика.

Этап 3. Размещение закупочной документации

Согласованная закупочная документация является основанием для ее размещения.

Организатор закупки в течение 2-х рабочих дней после получения согласованной закупочной документации осуществляет ее размещение на официальном сайте.

Извещение о проведении конкурса или аукциона вместе с конкурсной (аукционной) документацией размещается не менее чем за 20 дней (календарных) до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе (п.2 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ).

Этап 4. Получение предложений участников. Сопоставление и оценка предложений участников.

1.Организатор закупки принимает предложения участников в порядке, установленном закупочной документацией.

Предложения принимаются до срока, указанного в закупочной документации.

Если предложение представлено с опозданием, то оно не принимается и не рассматривается.

При необходимости (по требованию участников закупочных процедур) организатором может выдаваться расписка в получении предложения.

- изучает поступившие предложения участников и готовит отчет об оценке предложений участников.

Этап 5. Выбор победителя

По итогам рассмотрения предложений участников и отчета об оценке предложений участников закупочная комиссия принимает решение о выборе победителя и оформляет протокол, который после его подписания направляется организатору закупки.

Организатор закупки размещает протокол закупочной комиссии, которым определен победитель закупочной процедуры, на официальном сайте не позднее чем через 3 дня со дня подписания (п. 12 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ).

Этап 6. Заключение договора

Заключение договора осуществляется в порядке, установленном разделом 6 («Договор») настоящего положения.

Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов

1.При проведении торгов (конкурсов и аукционов) с начальной (максимальной) ценой договора свыше 5 млн. рублей заказчик вправе установить требование о внесении

денежных средств в качестве обеспечения заявок (задаток). При этом в документации заказчиком должны быть указаны форма, размер и условия обеспечения заявок.

2. В случае, если это предусмотрено закупочной документацией, допускается предоставление участником процедур закупок обеспечения в форме векселя, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией.

Требование о предоставлении обеспечения заявок в равной мере относится ко всем участникам процедур закупок.

Размер обеспечения заявок не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

Правила описания предмета закупок

1. Любое описание предмета закупок должно носить объективный характер. В описании указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупок (при необходимости).

2. Вместо описания характеристик описание предмета закупок может содержать указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя. В этом случае включение таких слов, как «или эквивалент» производится на усмотрение заказчика. При составлении описания предмета закупок должны использоваться, где это возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупок.

3. Описание предмета закупок может включать спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, образцы, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний и методов испытания, упаковки в соответствии с требованиями статьи 481 Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки или этикетирования или подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, а также условных обозначений и терминологии.

4. В случае, если в документации об осуществлении закупки содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается договор, документация должна содержать изображение такого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку (предложение).

5. Если в документации об осуществлении закупки содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается договор, документация должна содержать сведения о месте, датах начала и

окончания, порядке и графике осмотра участниками процедур закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается договор.

6. В случае, если иное не предусмотрено документацией об осуществлении закупок, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Критерии и порядок оценки заявок (предложений) участников процедур закупок

1. Для оценки предложений участников процедур закупок заказчик вправе использовать следующие критерии:

- цена договора;
- расходы на доставку, эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов работ;
- сроки поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
- качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок;
- условия гарантии в отношении объекта закупок;
- квалификация участников процедур закупок (включая наличие у участника процедур закупки необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация).

Не указанные в документации критерии и величины значимости этих критериев не могут применяться для целей оценки заявок.

2. При необходимости в документации о проведении процедур закупок заказчик указывает величины значимости этих критериев, используемых для определения победителя, либо только порядок их применения (в т.ч. иерархию).

Значимость критерия определяется в процентах (сумма значимостей критериев оценки заявок составляет 100%).

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

2. Если в нескольких заявках на участие в закупочной процедуре содержатся одинаковые условия исполнения договора, одинаковая цена, заказчик вправе по своему усмотрению:

· признать победителем участника, предложение которого поступило ранее предложений других участников закупки;

В этом случае сравнение одинаковых ценовых предложений относится к исключительной компетенции закупочной комиссии и производится с учетом дополнительно представленных участниками документов. В частности, могут быть учтены гарантийный срок, наименование производителя, возможность установки и обслуживания дополнительного оборудования, наличие договорных отношений с производителем, импортером, официальным представителем производителя, срок действия цены и т.п.

3. Если иное не предусмотрено извещением о закупке, закупочной документацией в качестве критерия отбора вместо цены договора (лота) может использоваться цена единицы товара (работы, услуги). В этом случае заказчик вправе выбрать нескольких победителей по каждому наименованию товара (работы, услуги).

Закупочная комиссия (ЗК)

1. Закупочная комиссия создается для определения победителя закупочной процедуры.
2. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные и иные комиссии, а также единые комиссии. Число членов конкурсной, аукционной и единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов иной комиссии должно быть не менее чем три человека.
3. В случае нечитабельности, поступившей заявки, Комиссией по взаимодействию с информационными ресурсами составляется акт, и заявка не принимается.
4. При совершении закупок по упрощенной схеме заседание закупочной комиссии не проводится, протокол не составляется.
5. Количественный и должностной состав ЗК предприятия определяется приказом директора заказчика.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
7. Заседания комиссии оформляются протоколами.
8. Протоколы размещаются на сайте zakupki.gov.ru.

Отмена процедур закупок

Если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении открытых торгов, заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, а конкурса – не позднее чем за тридцать

дней до проведения конкурса (п. 3 ст. 448 ГК РФ), при проведении иных закупочных процедур – в любое время до заключения договора.

Информация об отказе от закупки подлежит размещению в порядке, установленном для размещения извещений порядке.

Выбор наилучшего предложения не означает, что победитель закупочной процедуры вправе требовать заключения договора, за исключением случаев, когда заказчик и лицо, сделавшее лучшее предложение, подписали протокол, имеющий силу договора (п. 5 ст. 448 ГК РФ).

5.7 Особенности отдельных видов закупок

Особенности заключения энергосервисных контрактов

1. В целях обеспечения энергоэффективности при закупке товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также поставок электрической энергии, мазута, угля, поставок топлива, используемого в целях выработки энергии, заказчики вправе заключать энергосервисные контракты, предметом которых является совершение исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования указанных энергетических ресурсов (далее - энергосервисный контракт).
2. Энергосервисный контракт заключается отдельно от контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), на поставки электрической энергии, мазута, угля, на поставки топлива, используемого в целях выработки энергии (далее в целях настоящей статьи - поставки энергетических ресурсов). Заключение энергосервисного контракта осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом положений, предусмотренных настоящей статьей.
3. Начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта (цена лота) определяется с учетом фактических расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов за прошлый год и не может превышать указанные расходы с учетом особенностей, установленных

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 19 настоящей статьи. В конкурсной документации, документации об аукционе, извещении о проведении запроса котировок указывается начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта (цена лота), в том числе расходы на поставки энергетических ресурсов, в отношении каждого вида товаров, работ, услуг с указанием количества таких товаров, работ, услуг и стоимости единицы каждого товара, каждой работы, каждой услуги, а также одно из следующих условий:

- 1) фиксированный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент указанной экономии, который может быть уплачен исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом;
 - 2) подлежащий уплате исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом фиксированный процент экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, минимальный размер указанной экономии в денежном выражении;
 - 3) минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент указанной экономии, который может быть уплачен исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом.
4. При заключении энергосервисного контракта проект такого контракта, направляемый заказчиком поставщику, должен быть основан на объеме потребления энергетических ресурсов, согласованном в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение в конкурсной документации, документации об электронном аукционе, извещении о проведении запроса котировок вправе указать предельный размер возможных расходов заказчика в связи с исполнением энергосервисного контракта.
6. При заключении энергосервисного контракта путем проведения конкурса или запроса котировок заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение указывают также в конкурсной документации или извещении о проведении запроса котировок на необходимость включения в заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в запросе котировок одного из следующих предложений:
- 1) предложение о цене контракта или в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 настоящей статьи, о проценте экономии;

2) предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и предложенной участником закупки экономией в денежном выражении указанных расходов заказчика, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 настоящей статьи;

3) предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и экономией в денежном выражении указанных расходов заказчика, предложенной участником закупки и уменьшенной на стоимостную величину, соответствующую предложенному участником закупки проценту такой экономии, в случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 настоящей статьи.

7. При заключении энергосервисного контракта путем проведения конкурса или запроса котировок заявка на участие в конкурсе или заявка на участие в запросе котировок должна содержать предложения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 6 настоящей статьи, в зависимости от условий, предусмотренных конкурсной документацией или извещением о проведении запроса котировок.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 настоящей статьи, победителем запроса котировок признается лицо, сделавшее предложение о наиболее низкой сумме.

9. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 настоящей статьи, для определения лучших условий исполнения энергосервисного контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вместо такого критерия оценки заявки на участие в конкурсе, как цена контракта, оценивает и сопоставляет такой критерий, как предложение о сумме, в целях выявления лучших условий исполнения этого контракта, соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, которые заказчик осуществит в результате заключения, исполнения энергосервисного контракта, а также расходов, которые заказчик понесет по энергосервисному контракту. При этом рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с таким критерием, как предложение о сумме, осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 32 настоящего Федерального закона в отношении такого критерия, как цена контракта, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

10. При заключении энергосервисного контракта путем электронного аукциона такой аукцион проводится путем снижения одного из следующих показателей:

1) цена энергосервисного контракта или в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 настоящей статьи, процент экономии;

2) предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и предложенной участником такого аукциона экономией в денежном выражении указанных расходов, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 настоящей статьи;

3) предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и экономией в денежном выражении указанных расходов, предложенной участником такого аукциона и уменьшенной на стоимостную величину, соответствующую предложенному участником такого аукциона проценту этой экономии, в случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 настоящей статьи.

11. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 10 настоящей статьи, победителем электронного аукциона признается лицо, сделавшее предложение о наиболее низкой сумме.

12. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 10 настоящей статьи, при заключении энергосервисного контракта победитель электронного аукциона или участник данного аукциона, с которым заключается энергосервисный контракт при уклонении от заключения контракта этого победителя, определяет размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов и процент такой экономии с учетом предусмотренных документацией об электронном аукционе минимального процента такой экономии и максимального процента такой экономии, а также предложения о сумме этого победителя или этого участника.

13. Энергосервисный контракт заключается по цене, которая определяется в виде:

1) фиксированного процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного участником закупки, с которым заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 1 части 3 настоящей статьи;

2) фиксированного процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного участником закупки, с которым заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 2 части 3 настоящей статьи;

3) процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного участником закупки, с которым заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 3 части 3 настоящей статьи.

14. При заключении энергосервисного контракта в нем указывается экономия в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов по каждому виду таких ресурсов, рассчитываемая из фиксированного размера экономии в денежном выражении (в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 настоящей статьи) или предложенной участником закупки (в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи) экономии в денежном выражении указанных расходов, а также стоимости единицы каждого товара, каждой работы или каждой услуги, указанных в конкурсной документации, документации об электронном аукционе, извещении о проведении запроса котировок.

15. При заключении энергосервисного контракта в этом контракте также указывается в случае, предусмотренном пунктами 1 и 3 части 3 настоящей статьи, предложенный участником закупки процент экономии соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов или в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 настоящей статьи, фиксированный процент такой экономии. Процент такой экономии, указанный в энергосервисном контракте, не может изменяться в ходе исполнения этого контракта.

16. Размер обеспечения исполнения энергосервисного контракта определяется заказчиком в документации о закупке от пяти до тридцати процентов одной из следующих величин:

1) максимальный процент фиксированного размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен исполнителю по энергосервисному контракту, в случае, указанном в пункте 1 части 3 настоящей статьи;

2) фиксированный процент минимального размера экономии в денежном выражении расходов заказчика на поставки соответствующих энергетических ресурсов, подлежащий уплате исполнителю по энергосервисному контракту, в случае, указанном в пункте 2 части 3 настоящей статьи;

3) максимальный процент минимального размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен исполнителю по энергосервисному контракту, в случае, указанном в пункте 3 части 3 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

17. Обязательством исполнителя, предусмотренным энергосервисным контрактом, является обеспечение предусмотренной контрактом экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов без учета экономии в стоимостном выражении. При этом принимаются во внимание требования к

условиям исполнения энергосервисного контракта, установленные в соответствии с частью 19 настоящей статьи.

18. Оплата энергосервисного контракта осуществляется исходя из размера предусмотренных этим контрактом экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, фактически сложившимся за период исполнения этого контракта.

19. Правительством Российской Федерации устанавливаются требования к условиям энергосервисного контракта, в том числе требования к условиям исполнения такого контракта, включая условия об оплате такого контракта (в части порядка определения фактически сложившихся цен (тарифов) на энергетические ресурсы в целях оплаты такого контракта), особенности определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота) (в том числе период, за который учитываются расходы заказчика на поставки энергетических ресурсов).

Особенности заключения государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем

1. В случае, если определение исполнителя государственного контракта на оказание услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка в соответствии с настоящим Федеральным законом признано несостоявшимся, федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находятся сети связи специального назначения, предназначенные для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, и который выступает государственным заказчиком, вправе провести повторное определение поставщика (подрядчика, исполнителя) или обратиться в Правительство Российской Федерации с представлением о возложении на оператора связи обязанности по оказанию услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

2. На основании представления, указанного в части 1 настоящей статьи и согласованного с федеральным органом исполнительной власти в области связи, обязанность по оказанию услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка возлагается решением Правительства Российской Федерации на определенного в указанном представлении оператора связи, имеющего лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи и техническую возможность

реализации заявленных услуг связи. При этом государственный контракт на оказание услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка должен быть заключен с данным оператором связи на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, документацией об аукционе или извещением о проведении запроса котировок. Цена такого государственного контракта не должна превышать его начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении открытого конкурса, приглашении принять участие в закрытом конкурсе, извещении о проведении электронного аукциона, приглашении принять участие в закрытом аукционе или извещении о проведении запроса котировок.

3. Указанный в части 2 настоящей статьи оператор связи не вправе отказаться от возложенной на него обязанности по оказанию услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

4. При определении исполнителя государственного контракта на оказание услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находятся сети связи специального назначения, предназначенные для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, и который выступает государственным заказчиком, должен определять начальную (максимальную) цену государственного контракта на такие услуги, цену государственного контракта на такие услуги в случае осуществления закупки указанным органом у единственного исполнителя в порядке, установленном статьей 22 настоящего Федерального закона.

Особенности заключения государственных контрактов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок материальных ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв

1. Правительство Российской Федерации вправе утвердить перечень товаров, работ, услуг, которые включаются в государственный оборонный заказ и при осуществлении закупок которых поставщики (подрядчики, исполнители) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не вправе отказаться от заключения контракта. При этом цена такого контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги должна быть определена в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона.

2. Поставщики, занимающие доминирующее положение на товарном рынке, а также организации, в объеме производства которых государственный оборонный заказ превышает семьдесят процентов, не вправе отказаться от заключения государственного контракта на поставки материальных ценностей в государственный материальный резерв.

Особенности заключения контракта, предметом которого являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработка на его основе проектной документации объектов капитального строительства

1. Контракт, предметом которого являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработка на его основе проектной документации объектов капитального строительства, должен содержать условия, согласно которым:

1) Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых заключен контракт, принадлежит исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого контракта, путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства;

2) заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.

2. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в пункте 2 части 1 настоящей статьи, предоставление ему права заключать контракт на разработку такой проектной документации без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, и контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства

1. Контракт, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик.

2. Правительство Российской Федерации вправе установить виды и объем работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.
3. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
4. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта.
6. Объем выполненных по контракту работ определяется с учетом статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом оплата выполненных по контракту работ осуществляется в сроки и в размерах, которые установлены графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ.
7. Методика составления указанных в части 6 настоящей статьи графиков утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

8. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Особенности исполнения контракта на оказание услуги по предоставлению кредита

Если иное не предусмотрено контрактом на оказание услуги по предоставлению кредита, право требования к заказчику по такому контракту может быть передано исполнителем в залог Центральному банку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств исполнителя по кредитам Центрального банка Российской Федерации, а в случае обращения взыскания в установленном порядке на заложенное право требования к заказчику - перейти к Центральному банку Российской Федерации.

5.8Проведение тендеров

Тендер – конкурентная борьба в условиях проведения конкурса за возможность предоставлять определенные услуги/выполнять работы/поставлять товар для конкурентного заказчика на определенных условиях, прописанных в конкурсе.

Участники тендера предоставляют заказчику свои уникальные и максимально выгодные предложения, которые соответствуют всем правилам объявленного тендера. Вся информация по тендеру находится в свободном доступе, поэтому каждый участник может найти интересующую его информацию, касающуюся конкретного тендера.

Победу в тендере получает тот участник, который, по мнению заказчика, предоставил более выгодные условия выполнения работы/поставки товара и его документы в полном объеме соответствуют требованиям проводимого тендера.

Сегодня в рамках жесткой конкуренции в сфере предоставления услуг и не только довольно сложно найти потенциального заказчика, поэтому вопросы, связанные с проведением тендерных торгов на сегодняшний день очень актуальны, поскольку тендер является одним из самых простых и эффективных способов привлечения внимания заказчика.

Для чего нужны тендеры?

Благодаря таким торгам у маленьких/молодых компаний появляется возможность получить хорошую работу и заключить выгодный договор. Что касается заказчика, то у него есть отличная возможность среди массы заявок выбрать исполнителя, который, по его мнению, предоставляет самое выгодное предложение.

Существуют тендеры, которые отличаются источником финансирования, а именно: городские, областные, федеральные, муниципальные, государственные, международные.

Тендер, конкурс, аукцион. В чем разница?

Возможно, кто-то думал, что эти термины являются синонимами, однако это не так поскольку между всеми тремя понятиями существуют важные отличия, касающиеся предоставляемой информации участникам тендера/конкурса/аукциона. Участник аукциона имеет возможность видеть все предложения и цены по определенному аукциону его конкурентов. Что касается участников тендера, то у них такой возможности нет. Также участники аукциона могут изменить свое предложение, проанализировав предложения конкурентов. Участки тендеров предоставляют свое предложение, которое изменить нельзя.

Если говорить о конкурсе, то по сути это синоним слова «тендер», однако как уже говорилось ранее понятие «тендер» нельзя использовать в официальных документах, а понятие «конкурс» обозначено в Гражданском кодексе РФ.

Виды тендеров и способы их проведения

Существуют такие виды тендеров:

- закрытые;
- открытые;
- специализированные торги закрытого типа;
- тендеры, состоящие из двух этапов;
- запрос котировок;
- закупка у одного поставщика.

Закрытые тендеры

Как можно догадаться из названия данный вид тендеров не рассчитан на широкую аудиторию, поэтому приглашения на участие и информация о результатах тендера не публикуются. Другими словами сам заказчик персонально приглашает каждого участника.

Первым этапом в проведении данного типа тендера является подбор и рассылка приглашений участникам закрытого тендера. Участник тендера подает запрос на тендерную документацию, предоставляемую заказчиком, после получения которой он оформляет все необходимые документы в соответствии с описанными требованиями. Если у участника появляются вопросы, то он может задать их заказчику в электронном виде. Заказчик обязан дать ответ на каждый поставленный вопрос.

За заказчиком закрепляется возможность внести коррективы в документацию тендера в любой момент, однако при внесении изменений он должен в обязательном порядке уведомить каждого участника.

Заказчик, получив все предложения, оценивает их и выбирает того исполнителя, который по его мнению предложил ему самые выгодные условия. По почте победитель тендера получает приглашение на подписание контракта. После того как договор с выбранным участником был подписан, оповещаются все остальные участники закрытого тендера.

Закрытые тендеры проводятся в основном тогда, когда заказчиком рассматривается закупка товаров с определенными/специфическими характеристиками/свойствами и данный товар может поставить лишь определенное количество компаний. В таком случае нет особого смысла проводить открытый тендер. Также закрытые тендеры могут проводиться, когда объем общей закупки довольно мал и нет смысла тратить на проведение открытых торгов либо закупка того или иного товара носит сугубо конфиденциальный характер.

Важным моментом в проведении тендеров закрытого типа является то, что данного рода закупка в обязательном порядке согласовывается с органами государственной власти.

Преимущества:

- требуется меньше денежных затрат, чем при проведении открытых тендеров;
- экономия времени заказчика;
- конфиденциальность.

Открытые тендеры

В открытом тендере могут принимать участие любые компании-участники. Зачастую такой вид тендеров используют для проведения государственных закупок, поскольку в торгах принимает огромное количество участников и есть возможность выбрать максимально выгодное предложение.

О проведении тендера обычно информируют через средства массовой информации, поскольку существует заинтересованность в привлечении большого количества участников.

Главным недостатком таких тендеров является срок проведения, поскольку тендерной комиссии придется обрабатывать массу заявок. Также проведение открытых торгов требует определенных финансовых затрат и человеческих ресурсов.

Специализированные торги закрытого типа

Данный вид тендера подразумевает под собой определенные ограничения, накладываемые на участников, например, наличие того или иного допуска, принадлежность к тому или иному государству и т.д.

Как правило, такие тендеры проводятся, когда точное количество участников не определено или специфика работ по тендеру имеет сложный характер выполнения и требует определенной квалификации исполнителя. В таких торгах могут принимать участие лишь приглашенные компании.

Тендеры, состоящие из двух этапов

Данного рода тендеры проводят при довольно сложных закупках или при решении не тривиальных сложных технических вопросов.

На первом этапе заказчик составляет первоначальный вариант технического задания, на основании которого участники тендера готовят первоначальные тендерные заявки. В первоначальных заявках участники не указывают стоимость и другие

коммерческие условия. Далее организатор тендера проводит некие переговоры, во время которых согласовываются различные варианты решения задачи, предлагаемые участниками. После проведения переговоров организатор составляет окончательный вариант технического задания.

На втором этапе участники, которые принимали участие в 1 этапе, подготавливают и подают заявки с техническими и коммерческими (ценами, сроки, графики платежей и т.д.) предложениями согласно окончательному техническому заданию. После получения всех заявок заказчик выбирает максимально выгодное предложение и заключает договор с выбранным участником.

Запрос котировок

Под запросом котировок подразумевается выбор поставщика продукции с примерно идентичными характеристиками, например, канцелярские товары. Как правило, победу отдают участнику, предложившему самую низкую стоимость.

Ограничения, накладываемые на данный вид тендера:

- максимальная цена контракта — не более 500 000 рублей;
- годовой объем закупок, производимый данным способом не должен превышать 10% объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика в соответствии с планом, но не более 100 000 000 рублей/год.

Данный вид торгов можно провести за 12 дней. Для этого заказчик предоставляет универсальную форму котировочной заявки. Универсальная форма позволяет заказчику в короткие сроки произвести их сравнение и выбрать победителя.

Основными причинами отклонения котировочной заявки является: первое – предлагаемая Вами цена выше начальной, вторая – если Ваша заявка не соответствует извещению.

Если говорить о процедуре проведения такого рода торгов, то первоначально заказчик зачастую запрашивает конкретную модель, а не набор требуемых технических характеристик. Каждый поставщик в котировочной заявке указывает цену, по которой он готов поставить данную продукцию. Данную цену участник не может изменить как в аукционе, поэтому этот момент важно учитывать в процессе указания стоимости, поскольку, как говорилось ранее, победителя определяют по самой низкой цене.

Котировочную заявку Вы можете отправить по почте или в электронном виде. Если в электронном виде, тогда заявка должна быть подписана ЭЦП. О том, что Ваша заявка принята, Вам сообщат путем уведомления на почту.

Закупка у одного поставщика

Данного вида торги производятся в следующих случаях:

- Поставщик товаров/услуг является монополистом в данной сфере;
- В случае, когда все участники отказались;
- Когда все заявки были исключены самим заказчиком.

Главной особенностью закупки у одного поставщика является прямое подписание контракта без проведения процедуры торгов с любым участником гражданских правоотношений, способным выполнить условия, прописанные в контракте.

При проведении таких торгов заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете о невозможности/нецелесообразности использования других способов определения исполнителя. Также в отчете заказчик должен обосновать цену контракта, основные особенности исполнителя. Все это делается для того, чтобы исключить коррупцию.

Тендерная документация

Тендерная документация представляет собой пакет документов, содержащий условия проведения торгов, информацию о тендере, положения будущего контракта. В основном пакет тендерных документов состоит из двух частей:

техническая (объект тендера, требования к товару/услуге, технические условия, нормы, общая информация, полный перечень пунктов контракта, инструкция для исполнителя, информационные карты, порядок подачи заявки, условия проведения торгов);

коммерческая (стоимость или условия ее формирования, график платежей, условия оплаты, источник финансирования, требования по страхованию, гарантии выплат).

Объем и состав тендерной документации напрямую зависит от объекта/услуги будущих торгов. За составление тендерной документации ответственность несет тендерная комиссия.

Правила участия в торгах

В тендерах могут участвовать как отечественные компании, так и иностранные. Существует единственное общее правило – предоставление документов на родном языке и на языке государства, представитель которого также участвует в тендере.

Основные правила:

Подача заявки по образцу заказчика;

Подав заявку, участник соглашается со всеми условиями тендера и обязуется их выполнять;

Заявку необходимо подавать точно в срок, оговоренный условиями проведения тендера;

Участник может отозвать свою заявку или внести в нее некие коррективы лишь тогда, когда установленный срок подачи заявок не истек.

Что входит в пакет документов для тендера?

Более точный и полный объем необходимых документов указывается заказчиком, однако существуют общие требования к предоставляемому пакету документов для участия в тендере, а именно:

- заверенная печатью копия свидетельства государственной регистрации;
- копия извещения о присвоении номера налогоплательщика;
- копия Устава;
- документы, подтверждающие финансовую самостоятельность участника (справка из банка, услугами которого пользуются при осуществлении деятельности);
- справка из налоговых органов, подтверждающая отсутствие задолженностей;
- бухгалтерский баланс за прошедший год и на дату подачи заявки;
- обеспечение заявки (устанавливается заказчиком);
- свидетельство дилера/официального представителя (в случае, если товар не собственного производства);

в случае если товар подлежит обязательной сертификации – сертификаты, декларации соответствия и опись предоставляемых документов, заверенных руководителем компании.

6. Контракты

6.1 Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов

Опираясь на ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05-04-2013 44-ФЗ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ РАБОТ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

Статья 94. Особенности исполнения контракта

1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.

3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

5. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам

указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

10. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

11. Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе отчета, указанного в части 9 настоящей статьи, форма указанного отчета определяются Правительством Российской Федерации.

12. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать порядок размещения соответственно в региональных и муниципальных информационных системах отчетов о результатах отдельного этапа исполнения контракта, осуществления поставки товара, выполнения работы или оказания услуги (в том числе перечни дополнительной информации).

Статья 95. Изменение, расторжение контракта

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении недопускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по

независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

2. В установленных пунктом 6 части 1 настоящей статьи случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

3. В установленных пунктом 6 части 1 настоящей статьи случаях принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обуславливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

7. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.

10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 настоящей статьи.

11. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления

признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

16. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 настоящего Федерального закона.

18. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 настоящей статьи, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

20. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

21. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

22. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

23. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

24. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

25. Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу могут быть установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

26. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

6.2 Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов

Законом о Контрактной системе предусмотрена экспертиза товаров, работ, услуг. При исполнении контракта заказчики обязательно осуществляют приемку и экспертизу представленных поставщиком товаров, работ, услуг соответствия требованиям, установленных контрактом. При приемке заказчик проводит экспертизу собственными силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Случаи, когда заказчик обязан привлекать экспертов относятся к закупкам у единственного поставщика. Случаи, когда заказчики не обязаны проводить экспертизу с привлечением экспертов установлены частью 4, статьи 94 закона о контрактной системе.

Экспертами могут быть юридические лица или физические лица в том числе индивидуальные предприниматели, обладающие специальными познаниями, опытом и квалификацией. Требования к привлекаемым экспертам, экспертным организациям установлены 41 статьей закона 44-ФЗ. Приемка при исполнении контракта осуществляется заказчиков в установленные контрактом сроки и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком или членами приемочной комиссии (если она создана). Если заказчик осуществляет экспертизу без привлечения

экспертов, а собственными силами, то отдельного документа для оформления результатов экспертизы не требуется.

Документы, установленные законодательством о приемке товара, подтверждающий выполнение работы, оказание услуги является результатом экспертизы, осуществляемой силами заказчика.

Таким образом делаем вывод.

Заказчиком проводится экспертиза своими силами и по результатам такой экспертизы оформляется документ о приемке (акт сдачи-приемки), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

При привлечении экспертов, экспертных организаций у заказчика должно остаться два документа:

1. Письменное уведомление эксперта о допустимости своего участия к данной экспертизе;
2. Экспертное заключение.

7. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

7.1 Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок

В качестве формы общественного контроля закупок для государственных и муниципальных нужд введено общественное обсуждение закупок. Случаи и основные требования к порядку обязательных общественных обсуждений закупок установлены Законом о контрактной системе.

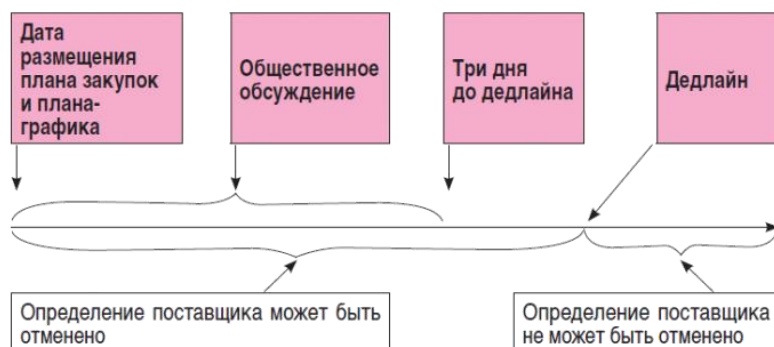
До 2015 года порядок обсуждения закупок устанавливался Приказом Минэкономразвития РФ № 578. Общественное обсуждение закупок применимо, если начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ЕП), превышает 1 млрд руб. Случаи и порядок проведения обсуждения закупок с 2016 года устанавливаются Правительством РФ.

Однако для обеспечения нужд субъектов РФ или муниципальных нужд законодательство субъектов РФ, муниципальные нормативные правовые акты могут определять также иные случаи и порядок проведения общественного обсуждения закупок как в 2015 году, так и в последующий период.

При выявлении нарушений общественный контролер при помощи специального функционала официального сайта сформулирует и разместит свои вопросы, замечания или предложения. При получении аргументированного ответа от заказчика он либо соглашается с доводами, либо продолжает обсуждение.

Если ответ не получен в установленный срок (согласно Приказу Минэкономразвития РФ № 578 в течение двух дней), возникает основание для обжалования действий заказчика в Росфиннадзоре или ФАС.

Началом общественного обсуждения закупки считается дата ее размещения на официальном сайте планов закупок. Обсуждение завершается за три дня до дедлайна – даты, не позднее которой определение поставщика может быть отменено в соответствии со ст. 36 Закона о контрактной системе. Результат обязательного общественного обсуждения закупок может стать причиной внесения изменений в план закупок, план-график, документацию о закупках, а также отмены самой закупки.



Обсуждение закупок – это одна из форм общественного контроля, поскольку соответствует целям общественного контроля: содействие развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждение, выявление нарушений требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и информирование заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях. Согласно ст. 102 Закона о контрактной системе осуществлять общественный контроль, в частности принимать участие в обсуждении закупок, могут на равных условиях любые юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, места нахождения, любые физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать возможность осуществления такого контроля.

В документации должно быть указано на необходимость общественного обсуждения закупки, если цена контракта превышает 1 млрд руб.

При этом общественные объединения и объединения юридических лиц наделены специальными правами. Они могут направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и ходе исполнения контрактов, проводить мониторинг закупок и оценивать эффективность закупок, инициировать контрольные мероприятия и т. д.

При проверке общественные контролеры в первую очередь смотрят, указано ли в плане-графике на необходимость обсуждения закупки: такая информация должна содержаться в столбце 6 со ссылкой на дату и номер протокола (требование Приказа Минэкономразвития РФ № 544, Федерального казначейства № 18н от 20.09.2013).

Общественные контролеры следят, чтобы предмет закупки и введенный код ОКПД соответствовали друг другу, иначе будет затруднен поиск лота, что может привести к ограничению конкуренции.

Заказчику следует обратить внимание, что согласно нормативным документам по контрактной системе Классификатор ОКДП утрачивает силу с 01.01.2016 в связи с

изданием Приказа Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, утвердившего новый классификатор.

Предмет закупки должен быть указан с использованием ключевых слов и отражать суть закупки.

Предмет закупки должен указываться с использованием ключевых слов и отражать суть закупки. Название предмета закупки без использования ключевых слов, например лот № 13 или закупка для государственных нужд, – тоже сигнал для общественных контролеров, чтобы обратить пристальное внимание на закупку.

Согласно ч. 6 ст. 24 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки могут выделяться лоты. Участник подает заявку в отношении определенного лота.

7.2 Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере закупок. Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (ч. 1 ст. 107 Закона № 44-ФЗ)

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут:

- дисциплинарную,
- гражданско-правовую,
- административную,
- уголовную

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - меры, применяемые администрацией учреждения, предприятия к сотруднику (работнику) в связи с совершением им правонарушения в соответствии с ТК РФ (замечание, выговор, увольнение)

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ- ответственность гражданина или должностного лица перед государством (в лице полномочного административного органа) за правонарушение (противоправное, виновное действие (бездействие)), обладающее меньшей степенью общественной опасности по сравнению с преступлением).

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — применение к правонарушителю установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него невыгодные последствия имущественного характера (возмещение убытков, уплату неустойки, возмещение вреда)- материальная ответственность.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением им преступления (УК РФ).

8. Антимонопольное регулирование в сфере закупок

8.1 Создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Ценовая и неценовая конкуренция между участниками закупок.

Согласно ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

1. Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2. Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

8.2 Антимонопольный орган: функции и полномочия в сфере закупок

В составе органов исполнительной власти есть специализированные органы, в компетенцию которых входят те или иные вопросы регулирования отдельных сфер отношений, связанных с конкуренцией и монополий, в том числе

- специальные органы регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий,
- органы контроля процедур размещения государственных и муниципальных заказов,
- орган контроля и надзора в сфере интеллектуальной собственности,
- органы регулирования и контроля деятельности кредитных и иных финансовых организаций,

- органы регулирования внешнеэкономической деятельности и другие органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование и контроль в сферах, связанных с отношениями конкуренции и монополии.

Антимонопольный орган как федеральный контрольно-надзорный орган исполнительной власти соединяет в себе все направления реализации конкурентной политики в пределах предоставленных полномочий, непосредственно осуществляя конкурентное регулирование и контроль, а также взаимодействуя с другими уполномоченными органами власти.

В настоящее время антимонопольным органом России является Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС России).

Положение и правовой статус антимонопольного органа в системе федеральных органов исполнительной власти определены

Указом Президента РФ от 21 мая 2012 г. N 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти", а также

Положением о Федеральной антимонопольной службе (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 331).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

- по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа), рекламы,
- по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также
- по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (за исключением полномочий на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну, а также согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере государственного оборонного заказа).

Руководство деятельностью Федеральной антимонопольной службы осуществляет Правительство Российской Федерации.

Федеральная антимонопольная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также Положением о ФАС.

Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою деятельность

- непосредственно и
- через свои территориальные органы
- во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, Центральным банком Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Полномочия антимонопольного органа

Согласно Положению Федеральная антимонопольная служба на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:

- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента и Правительства Российской Федерации и другие документы, по вопросам, относящимся к сфере ведения Службы;
- самостоятельно принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;
- осуществляет полномочия по контролю в установленной сфере деятельности (за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях, законодательства о рекламе - в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа);
- обобщает и анализирует практику применения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности, разрабатывает рекомендации по применению антимонопольного законодательства;
- осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на Службу функций;

- организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок;
- обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- обеспечивает мобилизационную подготовку Службы;
- организует дополнительное профессиональное образование работников Службы;
- взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
- осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;
- осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

9. Закупки, осуществляемые отдельными видами юридических лиц

9.1 Юридич. лица, осуществляющие закупки в соответствии с ФЗ № 223

Юридическое лицо — организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Виды юридических лиц:

- государственные корпорации;
- государственные компании;
- субъекты естественных монополий;
- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- государственные унитарные предприятия;
- муниципальные унитарные предприятия;
- автономные учреждения;
- хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50%;
- дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей в совокупности принадлежит перечисленным выше юридическим лицам;
- дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей в совокупности принадлежит указанным выше дочерним хозяйственным обществам;
- бюджетные учреждения

Государственные корпорации

Государственная корпорация (далее – госкорпорация, ГК) – организационно-правовая форма российских некоммерческих организаций. Госкорпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного вклада и на основании федерального закона, созданная для осуществления социальных, управленческих и иных общественно полезных функций. Обязанность госкорпораций размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» порядок закупки товаров, выполнения работ,

оказания услуг закреплена в п.2 ст. 7.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

В соответствии с ч. 1 ст. 7.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» государственная компания – это некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе доверительного управления. Государственная компания создается на основании федерального закона.

Согласно п. 8 ст. 7.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» государственные компании должны размещать на официальном сайте в сети «Интернет» порядок закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Субъекты естественных монополий

Федеральный закон от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» определяет естественную монополию как состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.

Субъект естественной монополии – это хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии.

К сферам деятельности субъектов естественных монополий относятся:

- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
- транспортировка газа по трубопроводам;
- железнодорожные перевозки;
- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;
- услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;
- услуги по передаче электрической энергии;
- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
- услуги по передаче тепловой энергии;
- услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей;
- захоронение радиоактивных отходов;

- водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры;
- ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории Северного морского пути.

Действующий реестр естественных монополий ведется на сайте Федеральной службы по тарифам (ФСТ России).

Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

К регулируемым относятся виды деятельности, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов).

Государственные унитарные предприятия

Унитарным предприятием в соответствии с п. 1 ст.113 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Также установлено, что в форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия, правовое положение которых определяется Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях».

К государственным унитарным предприятиям относятся:

- государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения (федеральное унитарное предприятие и государственное предприятие субъекта Российской Федерации);
- государственное унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (федеральное казенное предприятие и казенное предприятие субъекта Российской Федерации).

Муниципальные унитарные предприятия

К муниципальным унитарным предприятиям относятся:
муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения (муниципальное предприятие);

муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве оперативного ведения (муниципальное казенное предприятие).

Автономные учреждения

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных российским законодательством полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами.

Хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов

В соответствии со ст. 66 части первой ГК РФ хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли учредителей уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью.

Акционерное общество согласно п. 1 ст. 96 части первой ГК РФ – это общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Обществом с ограниченной ответственностью признается общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей (п. 1 ст. 87 части первой ГК РФ).

Обществом с дополнительной ответственностью – общество, уставный капитал которого разделен на доли. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном

размере к стоимости их долей, определенном уставом общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества.

Указанные выше хозяйственные общества попадают под действие закона №223-ФЗ в случае, если в уставном капитале таких обществ доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов.

Дочерние хозяйственные общества юридических лиц, указанных в п.1 ч.2 ст. 1 Закона №223-ФЗ, в уставном капитале которых более 50% долей в совокупности принадлежит данным юридическим лицам, и дочерние хозяйственные общества этих обществ при соблюдении тех же условий

Хозяйственное общество, в соответствии с п.1 ст. 105 части первой ГК РФ признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Бюджетные учреждения

В соответствии с ч.2 ст.15 Закона №44-ФЗ бюджетные учреждения в некоторых случаях имеют право не применять нормы жестко регламентированного Закона №44-ФЗ, а работать в соответствии с более гибким и либеральным Законом №223-ФЗ.

При наличии Положения о закупках утвержденного и размещенного до начала года в единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять по 223-ФЗ в соответствующем году закупки:

- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
- за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).

9.2 Правовая основа, принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг

Согласно ФЗ №223:

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).
2. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
3. Положение о закупке утверждается:
 - 1) высшим органом управления государственной корпорации или государственной компании в случае, если заказчиком выступает государственная корпорация или государственная компания;
 - 2) руководителем унитарного предприятия в случае, если заказчиком выступает государственное унитарное предприятие или муниципальное унитарное предприятие;
 - 3) наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если заказчиком выступает автономное учреждение;
 - 4) советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества в случае, если заказчиком выступает акционерное общество, либо в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрено осуществление функций совета директоров

(наблюдательного совета) общим собранием акционеров общества, коллегиальным исполнительным органом общества или при отсутствии коллегиального исполнительного органа общим собранием акционеров общества;(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 26-ФЗ)

5) общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью в случае, если заказчиком выступает общество с ограниченной ответственностью, либо в случае, когда утверждение положения о закупке отнесено уставом общества с ограниченной ответственностью к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества или коллегиального исполнительного органа общества, советом директоров (наблюдательным советом) общества или коллегиальным исполнительным органом общества;(п. 5 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 26-ФЗ)

6) органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, в случае, если заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение или муниципальное бюджетное учреждение (п. 6 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

9.3 Информационное обеспечение закупки

В целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок создается и ведется единая информационная система. Единая информационная система в сфере закупок - это совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Информация, содержащаяся в единой информационной системе, является общедоступной и предоставляется безвозмездно. Сведения, составляющие государственную тайну, в единой информационной системе не размещаются. Информация, содержащаяся в единой информационной системе, размещается на официальном сайте.

Официальным сайтом о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации в сети "Интернет" является www.zakupki.gov.ru.

В целях проведения открытых аукционов в электронной форме Минэкономразвития России совместно с ФАС России по результатам конкурсного отбора определили следующих операторов электронных площадок:

- ОАО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru;
- ЗАО «ММВБ-Информационные технологии» - www.ets-micex.ru;
- ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» - www.zakazrf.ru;
- ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» - www.sberbank-ast.ru;
- ООО «Индексное агентство РТС» - www.rts-tender.ru.

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе создавать региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок, интегрированные с единой информационной системой.

Единая информационная система обеспечивает:

- 1) формирование, обработку, хранение и предоставление данных участникам контрактной системы в сфере закупок;
- 2) контроль за соответствием:
 - а) информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
 - б) информации, включенной в планы-графики закупок, информации, содержащейся в планах закупок;
 - в) информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
 - г) информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;
 - д) условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа участнику закупки, с которым заключается контракт, информации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
 - е) информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками, условиям контракта;
- 3) использование усиленной неквалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 4) подачу заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа, а также открытие доступа к таким заявкам в день и во время, которые указаны в извещении об осуществлении закупки. При этом участникам закупок должна быть обеспечена возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии указанного доступа.

Единая информационная система содержит:

- 1) планы закупок;
- 2) планы-графики;
- 3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков;
- 4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры о взаимном применении национального режима при осуществлении закупок, а также условия применения такого национального режима;
- 5) информацию о закупках, предусмотренную 44-ФЗ, об исполнении контрактов;
- 6) реестр контрактов, заключенных заказчиками;
- 7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- 8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов;
- 9) реестр банковских гарантий;
- 10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний;
- 11) перечень международных финансовых организаций, созданных в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международных финансовых организаций, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры;
- 12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок;
- 13) отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Федеральным законом;
- 14) каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- 15) нормативные правовые акты, регулирующие отношения о контрактной системе в сфере закупок;
- 16) информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о размещаемых заказчиками в запросах цен товаров, работ, услуг;
- 17) иные информацию и документы, размещение которых в единой информационной системе предусмотрено 44-ФЗ, Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.